ปัญหาเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

นายกมลภัท สาสนัส

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2567

The Problems of The Search Under The Authority of The National Anti-Corruption Commission : A Case Study of a State Official is Commits Corruption or Malfeasance in Office

Mr. Kamonpat Sasanus



An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice

School of Law Sukhothai Thammathirat Open University

2024

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหาเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ชื่อและนามสกุล นายกมลภัท สาสนัส

แขนงวิชา / วิชาเอก กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

สาขาวิชา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รักษาการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหาเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ผู้ศึกษา นายกมลภัท สาสนัส รหัสนักศึกษา 2614002711
ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) ศึกษาและเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของประเทศไทยและกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (3) วิเคราะห์ปัญหาการค้นของหน่วยงานตรวจสอบคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (4) เสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยจากเอกสาร ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายของประเทศไทย กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ กฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ผลการศึกษาพบว่า (1) การค้นเป็นเครื่องมือตามกฎหมายที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (2) การออกหมายค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่บางตำแหน่งเท่านั้นที่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น แต่กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงไม่มีการจำกัดตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอศาลออกหมายค้นและไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบหมายเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน (3) กฎหมายของประเทศไทยพนักงานไต่สวนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น และในกรณีการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ที่ดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ยังมีความไม่ชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่เพียงใด และในการปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใด (4) เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายให้พนักงานไต่สวนทุกระดับรวมถึงนักสืบสวนคดีทุจริตมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น และแก้ไขให้การดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำสำคัญ การค้น หัวหน้าพนักงานไต่สวน นักสืบสวนคดีทุจริต

Independent Study title: The Problems of The Search Under The Authority of The National Anti-Corruption Commission : A Case Study of a State Official is Commits Corruption or Malfeasance in Office

Author: Mr. Kamonpat Sasanus; ID: 2614002711;

Degree: Master of Laws

Independent Study Advisor: Dr. Punnawit Tuppawimol, Assistant Professor;

Academic year: 2024

Abstract

This independent study aimed to (1) examine the background, concepts, and theories concerning searches conducted under the authority of the National Anti-Corruption Commission (NACC); (2) study and compare the legal provisions related to searches conducted under the authority of the NACC in Thailand and the laws of the Republic of Singapore and the Hong Kong Special Administrative Region; (3) analyze the problems concerning searches conducted by investigative agencies in corruption cases involving state officials, particularly under the laws of the Republic of Singapore and the Hong Kong Special Administrative Region; and (4) propose recommendations for amending the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) in relation to searches conducted under the authority of the NACC.

This independent study was conducted using a qualitative approach through documentary research. The researcher collected relevant information, including the laws of Thailand, the laws of the Republic of Singapore, the laws of the Hong Kong Special Administrative Region, as well as documents, journals, academic articles, research reports, theses, dissertations, and information from electronic media in both Thai and foreign languages.

The findings revealed that (1) searches were legal tools that granted authority to the NACC and inquiry officials to collect evidence in cases where state officials committed malfeasance or offenses related to their official positions; (2) under Thai law, only certain designated officials were authorized to petition the court for the issuance of search warrants in order to collect evidence pursuant to the authority of the National Anti-Corruption Commission, whereas the laws of Singapore and Hong Kong Special Administrative Region imposed no such restrictions on the positions of officials entitled to request a court-issued search warrant, nor did they contain provisions allowing the delegation of such matters to other agencies; (3) under Thai law, inquiry officials who were not appointed as chief inquiry officials, as well as anti-corruption investigators, lacked the authority to petition the court for a search warrant. Furthermore, in cases where police investigators acted on behalf of the NACC under Section 61, paragraphs one and two, of the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018), ambiguities persisted regarding the extent of their authority and which law governed their actions; and (4) it was recommended that the law be amended to authorize inquiry officials at all levels, including anti-corruption investigators, to petition the court for a search warrant, and that the actions of police investigators conducted under Section 61, paragraphs one and two, of the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018) be clearly defined as investigations conducted under the Criminal Procedure Code.

Keywords : Search, Chief Inquiry Official, Anti-corruption investigator

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล ที่เสียสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระและได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มาตั้งแต่ต้นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนทำให้การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สำเร็จไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ ที่ให้ความกรุณารับเป็นกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีคุณค่าต่าง ๆ ตลอดจนให้คำชี้แนะข้อมูลในการจัดทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้จนแล้วเสร็จ

ผู้เขียนศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ก็ด้วยพระคุณของคณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้เขียนเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่น้อง ภรรยา บุตรชาย เพื่อนร่วมงาน และกัลญาณมิตรทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจจนทำให้ผู้เขียนทำการศึกษาค้นคว้าอิสระสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้พอจะมีคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบคุณประโยชน์นี้ให้แก่บิดา มารดา และคณาจารย์และผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดให้ความรู้ ตลอดจนนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกเรื่อง ทุกเล่ม ที่ผู้เขียนได้ใช้เป็นข้อมูลและอ้างอิงในการศึกษาอิสระฉบับนี้ แต่หากมีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

นายกมลภัท สาสนัส

กรกฎาคม 2568

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ..... ง

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..... จ

กิตติกรรมประกาศ ..... ฉ

สารบัญตาราง ..... ฌ

บทที่ 1 บทนำ 1

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 7

3. ระเบียบวิธีวิจัย 8

4. ขอบเขตการศึกษา 8

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความเป็นมาเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 10

1. แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 10

2. แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐานตามกฎหมายในระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ 12

3. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม 14

4. ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 15

5. ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา 17

6. ทฤษฎีการลงโทษ 19

7. หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 21

8. หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว 24

9. ความหมายของการค้น 25

10. ความหมายของที่รโหฐาน 26

11. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีทุจริต 27

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่ากระทำความผิดตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 56
1. ประเทศไทย 57
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 57
1.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 41
1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 72
1.4 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 82
2. ต่างประเทศ 90
2.1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 90
2.2 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 98
บทที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคดีกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิด 109
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานไต่สวน
ในการขอให้ศาลออกหมายค้น 110
2. ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
นักสืบสวนคดีทุจริตในการขอให้ศาลออกหมายค้น 114
3. ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น 117
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 120
1. บทสรุป 120
2. ข้อเสนอแนะ 126
บรรณานุกรม 131
ประวัติผู้ศึกษา 137

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นของพนักงานไต่สวน และนักสืบสวนคดีทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 68

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบการมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 70

ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายต่างประเทศ 106

บทที่ 1
บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหาการทุจริตในวงราชการซึ่งมีผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่เป็นผู้บริหารองค์กรของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนผู้ที่มีตำแหน่งระดับล่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรล้วนแล้วแต่กระทำไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์ที่ตนเองมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน (Property) สายสัมพันธ์ (Connection) กับกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มข้าราชการในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในภายภาคหน้านำมาซึ่งการได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อันเนื่องมาจากการทุจริต และการติดสินบนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นที่นับหน้าถือตาและได้รับการยกระดับทางสังคมให้สูงขึ้น โดยเป็นที่ยอมรับของบรรดาบุคคลทั่วไปที่ไม่อาจรู้ที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้มีการประกาศผลสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ของปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยได้คะแนนเพียง 34 คะแนน และจัดอยู่ในอันดับที่ 107 ของโลกเท่านั้น จากจำนวน 180 ประเทศทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 8 ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ 84 คะแนน ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกและอันดับที่ 1 ของประเทศสมาชิกอาเซียน[1]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่จะดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว[2] และได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัย

---

[1] ไทยพับลิก้า. *ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2567 ไทยได้ 34 คะแนนอยู่อันดับ 107*. 3 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2025/02/corruption-perception-index-2024/

[2] มาตรา 234 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งในการดำเนินการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น อาจมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาร้องเรียนด้วยวาจาหรือการกล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดก็ได้[3] หรือเมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่ามีการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็สามารถดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปได้[4]

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นต้นเสียก่อน เรียกว่าการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าการกล่าวหาหรือเรื่องที่ปรากฏต่อคณะกรรรมการ ป.ป.ช. นั้น มีข้อเท็จจริง รายละเอียดและพยานหลักฐานเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการไต่สวนต่อไปหรือไม่ หรือในกรณีที่เรื่องกล่าวหาใดเป็นเรื่องกล่าวหาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องกล่าวหาที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะพิจารณาและมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา[5] หรือส่งเรื่องกล่าวหาไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป[6] แต่ถ้าหากเรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริง รายละเอียด และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปและเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะพิจารณาและมีมติให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าวต่อไป โดยในการไต่สวนนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นคณะไต่สวนเบื้องต้นได้[7] หรือหากในกรณีที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ หรือเป็นคดีร้ายแรง หรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งสูง คณะกรรมการ ป.ป.ช.

---

[3] ข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

[4] มาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[5] มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[6] มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[7] มาตรา 50 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

อาจไต่สวนในรูปแบบของคณะกรรมการไต่สวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนก็ได้[8]

ในการตรวจสอบเรื่องกล่าวหานั้น ในทางปฏิบัติจะมีการมอบหมายพนักงานไต่สวน ซึ่งมีทั้งพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง และพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ เป็นพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องกล่าวหาโดยแบ่งตามระดับความยุ่งยากซับซ้อนของเรื่องกล่าวหา ส่วนพนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒินั้น ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องกล่าวหาดังกล่าวหากมีคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยแล้ว ก็จะมีอำนาจในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปให้ถ้อยคำ ส่งมอบเอกสารหลักฐาน รวมถึงร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะ เพื่อทำการค้นและยึดเอกสารหรือทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี[9] ส่วนในการไต่สวนนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น[10] คณะกรรมการไต่สวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนแล้ว[11] ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนก็จะมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอำนาจในการขอให้ศาลออกหมายค้นนั้นจะเป็นอำนาจของพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้น พนักงานไต่สวนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง หรือพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ ก็ไม่มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว

นอกจากพนักงานไต่สวน จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบและไต่สวนเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบหาข้อมูลทางลับ การติดตามตัวพยาน การร่วมค้นกับพนักงานไต่สวน รวมถึงการร่วมจับกุมผู้ถูกกล่าวหา หรือร่วมจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด

---

[8] มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[9] มาตรา 49 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[10] มาตรา 50 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[11] มาตรา 51 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ซึ่งหน้า[12] คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนไปขยายผลในการตรวจสอบและการไต่สวน แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กลับไม่บัญญัติหรือกำหนดให้นักสืบสวนคดีทุจริต มีอำนาจตามกฎหมายในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ สถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยนักสืบสวนคดีทุจริตจะทำการรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงอาศัยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายซึ่งหน่วยงานหรือผู้ที่ถูกร้องขอความร่วมมืออาจปฏิเสธในการอนุญาตหรือการให้ความร่วมมือแก่นักสืบสวนคดีทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่มีความผิด ซึ่งในบางกรณีมีเหตุจำเป็นในการรวบรวมพยานหลักฐานที่นักสืบสวนคดีทุจริตจะต้องทำการค้นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการค้นเป็นเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมถึงรถยนต์ แต่นักสืบสวนคดีทุจริตกลับไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือประชาชนทั่วไปได้ทำการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษโดยตรงต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว มาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น และต้องส่งเรื่องกล่าวหานั้นไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ซึ่งกรณีการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนดังกล่าวยังไม่เป็นการชัดเจนว่าเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่[13] และพนักงานสอบสวนมีหน้าที่และอำนาจเพียงใด และพนักงานสอบสวนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้หรือไม่ และเมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่งแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง มาตรา 61 วรรคสอง กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการต่อไปก็ได้ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติไว้

---

[12] สำนักข่าวอิศรา. *ป.ป.ช.สนธิกำลัง จับสดสารวัตรโคกสำโรง คาหลักฐานเงินสินบน แลกไม่ฟ้องคดีเหยื่อ*. 5 มกราคม 2568. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-news/122135-isranews-Arrest.html.

[13] อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล. *การไต่สวนและชี้มูลโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฉบับปรับปรุง*. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร. 2566. หน้า 218 - 219.

โดยชัดแจ้งว่าในการดำเนินการของพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว พนักงานสอบสวนต้องอาศัยอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใด ระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2561 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการดำเนินการของพนักงานสอบสวนทั้งสองกรณีดังกล่าวอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องทำการค้นทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือรถยนต์ ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแล้วพนักงานสอบสวนมีหน้าที่และอำนาจเพียงใด และในการดำเนินการจะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้แตกต่างกับกรณีที่ผู้เสียหายหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพราะมาตรา 63 กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องเกี่ยวกับการค้นจึงมีประเด็นปัญหาในทางกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติอยู่หลายประการ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานไต่สวนในการขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งในการตรวจสอบและการไต่สวนนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 34[14] มาตรา 49[15] มาตรา 50[16] และมาตรา 51[17] ให้อำนาจเฉพาะคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นเคหสถาน สถานที่ทำการ สถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้อำนาจแก่ พนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ถึงแม้ว่าพนักงานไต่สวนเหล่านั้นจะเป็นพนักงานไต่สวนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาดังกล่าวก็ตาม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

---

[14] มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[15] มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[16] มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[17] มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นและรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน พนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องกล่าวหาจะมีการเสนอผู้บังคับบัญชาให้มีการมอบหมายงานบางประเภทให้แก่นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการแทน เช่น การติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือ พยานการตรวจสอบเส้นทางการเงิน การตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล่าวหาโดยเมื่อนักสืบสวนคดีทุจริตได้รับมอบหมายภารกิจดังกล่าวแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตก็จะไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยที่พนักงานไต่สวนจะไม่ได้ร่วมไปดำเนินการด้วยเนื่องจากพนักงานไต่สวนมีภาระงานที่มากหรืออาจจะต้องไปปฏิบัติราชการอื่นในช่วงเวลาเดียวกันและเมื่อมีเหตุที่จะต้องทำการค้น นักสืบสวนคดีทุจริตก็ไม่อาจดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้ โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานบางอย่างได้เลย เนื่องจากมีการจำกัดตำแหน่งของนักสืบสวนคดีทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการค้นดังกล่าว

ประการที่สาม ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น เนื่องจากในบางกรณีผู้เสียหายหรือประชาชนได้ทำการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยตรงต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้พนักงานสอบสวนทำการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการภายใน 30 วัน นั้น มีประเด็นยังไม่ชัดเจนว่าในการปฏิบัติหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนดังกล่าวถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพียงใด หากมีกรณีที่ต้องทำการค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนจะสามารถขอศาลออกหมายค้นได้หรือไม่ รวมถึงในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวนและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการการสอบสวนแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นั้น มีประเด็นยังไม่ชัดเจนว่าการดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ เพียงใด โดยหากพนักงานสอบสวนมีกรณีจำเป็นต้องทำการค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนจะต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพราะบทบัญญัติในการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 61 วรรคสองดังกล่าว ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายใด โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการตีความในการใช้อำนาจตามกฎหมายของพนักงานสอบสวนว่าต้องใช้อำนาจตามกฎหมายใด และอาจส่งผลต่ออำนาจฟ้องคดีของพนักงานอัยการหรือการรับฟังพยานหลักฐานของศาลหากมีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยมิชอบ

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในเรื่องของการค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาในทางกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของประเทศไทยและกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการค้นของหน่วยงานตรวจสอบคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

2.4 เพื่อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

3. ระเบียบวิธีวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทความในเว็บไซต์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาในรูปแบบรายงานเอกสาร และการนำเสนอตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มุ่งศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน นักสืบสวนคดีทุจริตและพนักงานสอบสวน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน นักสืบสวนคดีทุจริตและพนักงานสอบสวนโดยศึกษาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กฎ ระเบียบ ประกาศ คำพิพากษา แนวคิดและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้นของหน่วยงานตรวจสอบคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้น

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ทำให้ทราบถึงความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

5.2 ทำให้ทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของประเทศไทยและกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

5.3 ทำให้ทราบถึงการค้นของหน่วยงานตรวจสอบคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

5.4 ทำให้สามารถเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความเป็นมาเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ในการดำเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดทั่วไปที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลธรรมดาหรือการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น การจะลงโทษผู้กระทำความผิดดังกล่าวจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักชัดเจนรับฟังเป็นที่ยุติถึงการกระทำของบุคคลดังกล่าว ซึ่งในบางกรณีพยานหลักฐานนั้นถูกซ่อนเร้นหรือถูกอำพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบและนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดได้ ดังนั้นการค้นจึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ถูกซ่อนเร้นหรือถูกอำพรางดังกล่าวโดยมีแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความเป็นมาเกี่ยวกับการค้น ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตหรือการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีการพบข้อมูลว่าเมื่อประมาณ 873 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ที่มณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้หลุดพ้นจากข้อหาครอบครองที่ดินและมีการปฏิบัติต่อทาสอย่างผิดกฎหมาย และในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการระบุประเภทของขุนนางข้าราชการไว้ 2 ประเภท โดยเรียกขุนนางที่ซื่อสัตย์ไม่คดโกงว่า “ขุนนางตงฉิน” ส่วนขุนนางที่ไม่ซื่อสัตย์และทุจริตเรียกว่า “ขุนนางกังฉิน” รวมถึงในยุคสมัยกรีกและโรมันก็มีการบันทึกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทั่วไป เช่น การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บภาษี อันเป็นที่มาของการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน[18]

คอร์รัปชัน (Corruption) มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินว่า *Corruptio* ซึ่งเป็นคำที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ของการกระทำนั้นๆ ตามมุมมองด้านศีลธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ ส่วนคำดังกล่าวในภาษาอังกฤษ Black’s Law Dictionnary ให้ความหมายว่า “เป็นการกระทำที่ขัดต่อตำแหน่งหน้าที่และสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงการที่บุคคลใดบุคคล

---

[18] จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. *แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย*, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร: 2556. หน้า 15.

หนึ่งกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยการรับหรือยอมรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น”[19] โดยการคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรม (Crime) ในความหมายอย่างแคบซึ่งจะมีความแตกต่างจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ยักยอก รีดไถ หรือการข่มขู่ โดยการคอร์รัปชันเป็นการกระทำของบุคคลสองฝ่ายที่ร่วมกันหาประโยชน์จากบุคคลที่สาม เช่น การติดสินบนหรือหมายถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง เบียดบังโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ[20] โดยการฉ้อราษฎร์ หมายถึง การกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกร้องประโยชน์จากราษฎรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่[21] การบังหลวง หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว[22]

องค์การสหประชาชาติ (UN) ภายใต้ Global Program against Corruption ได้ให้คำจำกัดความของการทุจริตในลักษณะเพื่อการทำงาน (Working Definition) ว่า “การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ในทางส่วนตัว”[23]

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ให้ความหมายของคำว่า “การทุจริต” ไว้ว่า “การละเมิดอำนาจที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว”[24]

ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ให้ความหมายของคำว่า “ คอร์รัปชัน” หมายถึง การเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์ของรัฐและของสาธารณะ และหมายความรวมถึงการกินสินบาตรคาดสินบนและแสวงหาอำนาจโดยวิธีการอันผิดทำนองคลองธรรม[25]

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้มีการแบ่งประเภทของการคอร์รัปชันและสาเหตุของการคอร์รัปชันไว้ดังนี้

1) การคอร์รัปชันขนาดเล็กน้อย (Petty Corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเพื่อดำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงิน

---

[19] พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ. อ้างใน ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. *นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน: สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข*. กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 2549. หน้า 117.

[20] จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, *แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย*. หน้า 1-2.

[21] อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล. *วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร. 2566. หน้า 84.

[22] สักรินทร์ สุวรรณโรจน์, คอร์รัปชัน : มะเร็งในระบบราชการ, วารสารข้าราชการ (19 มีนาคม 2517): 7-9.,

[23] Peter Langseth. *Abuse of power for private gain*. January 4, 2025. Retrieved from: http://www.unodc .org/pdff/crime/gpacpublications/manual.pdff.

[24] Transparency International. “The abuse of entrusted power for private gain: How do you do you define corruption?,” January 4, 2025. Retrieved from: http://ww.unodc.org/pdf/crime/spacpublications/manual.pdf.

[25]ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างใน วิชา อมระดิษฐ. *รายงานวิจัยสาเหตุของปัญหาคอร์รัปชันและแนวทางการแก้ไขปัญหา*. วิทยาลัยการทัพบก. กรุงเทพมหานคร. 2560. หน้า 3.

2) การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Big Corruption) ซึ่งมักเป็นการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นเงินจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่

3) การให้ของขวัญ (Gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง โดยเป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของ หรือการให้ตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเชิญไปรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด

สาเหตุของการคอร์รัปชันนั้นมาจากการที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมีความคิดไปในทางวัตถุนิยมนับถือความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับบุคคลใกล้ชิด สภาพการเมืองและสังคมที่มีการแข่งขันสูงในการแย่งชิงตำแหน่งหรือผลประโยชน์และระบบการควบคุมและตรวจสอบการคอร์รัปชันที่ขาดประสิทธิภาพ[26]

กล่าวโดยสรุป การคอร์รัปชัน หมายถึง การดำเนินการอย่างใดๆ อันมีลักษณะเป็นการแสวงหาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยวิธีการที่มิชอบและผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ ผิดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์สำหรับตัวเอง พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งผลของการกระทำก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หน่วยงานราชการ รวมถึงประชาชน โดยความเสียหายนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่โดยผู้กระทำนั้นได้อาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองเป็นช่องทางในการกระทำความผิด

2. แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐานตามกฎหมายในระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์

ระบบกฎหมายของโลกที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบซีวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ โดยแต่ละระบบกฎหมายดังกล่าวมีแนวคิด โครงสร้าง และวิธีการดำเนินคดีอาญาที่มีรูปแบบแตกต่างกัน

2.1 ระบบซีวิลลอว์

ระบบซีวิลลอว์ (Civil Law System) หรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นระบบกฎหมายที่มีพื้นฐานมาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและแพร่หลายในภาคพื้นยุโรป และกระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆ มากขึ้นโดยมีอิทธิพลครอบคลุมประเทศภาคพื้นยุโรป อเมริกาใต้

[26] องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย). วงจรคอร์รัปชัน. ค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2568. จาก http://www. anticorruption .in.th/2016/th/detail/135/5/วงจรคอร์รัปชัน.

และอีกหลายประเทศในทวีปเอเชียและแอฟริกา[27] เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยระบบซีวิลลอว์จะมีการใช้กฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีการออกประมวลกฎหมายเพื่อบัญญัติรองรับหลักการทางกฎหมาย ซึ่งจะมีศาลทำหน้าที่ในการตีความและบังคับใช้กฎหมายโดยสามารถหยิบยกกฎหมายขึ้นพิจารณาอรรถคดีเองได้ โดยที่คู่ความไม่จำต้องเป็นผู้ยกกฎหมายขึ้นกล่าวอ้างในคดี และศาลสามารถใช้คำพิพากษาในคดีอื่นเป็นแนวทางในการตีความกฎหมายเพื่อตัดสินคดีได้ แต่ก็ไม่เป็นการผูกมัดศาลที่จะต้องยึดถือแนวคำพิพากษาในคดีอื่นมาผูกพันในคดีที่กำลังพิจารณาอยู่อย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะเป็นคำพิพากษาของศาลที่สูงกว่าก็ตาม เพียงแต่หากคำพิพากษาของศาลสูงนั้นเป็นคำพิพากษาที่เป็นการวางหลักกฎหมายที่มีการยึดถือปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อศาลล่างมีคำพิพากษาแตกต่างกับหลักคำพิพากษาของศาลสูงดังกล่าว เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงก็อาจถูกศาลสูงพิจารณาและพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล่างได้[28]

ระบบซีวิลลอว์เป็นระบบการดำเนินคดีโดยรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการค้นหาความจริงและเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยผู้พิพากษามีหน้าที่ในการค้นหาความจริงเป็นหลักซึ่งจะต้องลงมือในการค้นหาความจริงด้วยตนเอง มิใช่รับฟังแต่เฉพาะข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำสืบต่อศาลเท่านั้น โดยผู้พิพากษามีอำนาจในการดำเนินกระบวนพิจารณา สืบพยาน และถามพยานได้ด้วยตนเอง โดยในระบบซีวิลลอว์นั้นจะไม่เปิดโอกาสให้คู่ความมีสิทธิ์ในการถามค้านพยานฝั่งตรงข้าม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาในการค้นหาความจริง โดยวิธีการค้นหาความจริงของผู้พิพากษาดังกล่าวเรียกว่า “ระบบไต่สวน”

2.2 ระบบคอมมอนลอว์

ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law System) หรือระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยการรวบรวมจารีตประเพณีและคำพิพากษาของศาลที่เคยมีการพิพากษาในคดีใดคดีหนึ่งไปแล้ว มาเป็นบรรทัดฐานของศาลที่จะพิจารณาและพิพากษาคดีอย่างเคร่งครัด โดยในยุคล่าอาณานิคมระบบคอมมอนลอว์ได้แผ่ขยายไปยังประเทศอาณานิคมของสหราชอาณาจักร เช่น สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น[29] โดยระบบคอมมอนลอว์เป็นระบบที่หลักกฎหมาย

---

[27] Jonathan Doak, Clair McGourlay and Mark Thomas. *Evidence: Law and Context (5th edn, Routledge 2018)*. p. 44; และอุทัย อาทิเวช. *คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1: ระบบกล่าวหา & ระบบไต่สวน* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง. 2559. หน้า 85-103.

[28] Caslav Pejovic. *Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal*. Victoria University of Wellington Law Review 817. 2001, p.818-820.

[29] *“เรื่องเดียวกัน”*

สร้างขึ้นจากคำพิพากษาของศาลซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับให้เป็นบรรทัดฐานที่เรียกว่า “Judge Made Law” โดยในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น หากมีศาลในคดีก่อนได้พิจารณาและพิพากษาคดีประเภทใดประเภทหนึ่งไว้แล้วและต่อมามีคดีในลักษณะเดียวกันศาลที่พิจารณาในคดีหลังต้องปฏิบัติตามแนวทางคำพิพากษาของศาลในคดีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นคำพิพากษาของศาลสูงด้วยแล้วศาลล่างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันดังกล่าว

ระบบคอมมอนลอว์เป็นระบบการดำเนินคดีโดยเอกชน โดยมีลักษณะการดำเนินคดีเป็นการต่อสู้กันระหว่างคู่ความในคดีในการนำสืบพยานหลักฐานและฝ่ายตรงข้ามสามารถถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานได้ มีลักษณะการดำเนินคดีโดยเปิดเผยและต่อสู้กันด้วยวาจา โดยคู่ความจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อศาล โดยศาลจะวางตัวเป็นกลางและไม่ได้มีอำนาจในการลงไปค้นหาความจริงโดยจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการควบคุมการดำเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและมีหน้าที่ในการชี้ขาดข้อกฎหมาย รวมถึงควบคุมประเด็นการต่อสู้กันของคู่ความเพื่อไม่ให้ต่อสู้กันนอกประเด็น ส่วนผู้มีอำนาจชี้ขาดคดีในระบบคอมมอนลอว์จะเป็นคณะลูกขุน (Jury) ที่จะมีหน้าที่ในการชี้ขาดข้อเท็จจริง[30] โดยวิธีการค้นหาความจริงและการต่อสู้คดีของคู่ความดังกล่าวเรียกว่า “ระบบกล่าวหา”

3. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผู้มีแนวคิดทางอนุรักษ์นิยมที่คำนึงถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งหมายให้รัฐมีอำนาจอยู่เหนือกว่าเสรีภาพของบุคคลโดยมุ่งเน้นการจับกุมผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม[31] โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำความผิดที่รวดเร็ว ซึ่งทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมนี้มีหลักการการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว แม่นยำ สม่ำเสมอ และไม่หยุดชะงัก ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการสืบสวน กระบวนการค้น กระบวนการจับกุม กระบวนการฟ้องคดีต่อศาล กระบวนการสืบพยาน กระบวนการพิจารณาคดีของศาล กระบวนการพิพากษาคดี กระบวนการลงโทษ กระบวนการปล่อยตัวผู้กระทำความผิดกลับคืนสู่สังคม ซึ่งจะไม่มีรูปแบบ

---

[30] Hein Kotz. *The Role of the Judge in the Court-Room: The Common Law and Civil Law Compared*. St. Journal of South African 35. 1987. p.39.

[31] Martin Partington. *Introduction to the English Legal System*. (4thedn). Oxford University Press. 2008. p.93.

หรือพิธีการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคแต่จะต้องมีกระบวนการกลั่นกรองการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องเป็นไปตามลำดับหากปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะถูกจำแนกและถูกกลั่นกรองออกจากกระบวนการดำเนินคดีอาญา แต่ถ้าหากปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดขึ้นมาก็จะต้องไม่หลุดพ้นจากการถูกลงโทษหรือต้องหลุดพ้นจากการถูกลงโทษให้น้อยที่สุดและถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็วต่อไปซึ่งทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมนี้เชื่อว่าเจ้าพนักงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถที่จะวินิจฉัยหรือพิจารณาความถูกผิดของขั้นตอนได้[32]

ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานและค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมนั้น จะมีรูปแบบการดำเนินการที่ไม่เป็นทางการโดยเน้นรูปแบบการดำเนินคดีแบบรวบรัดของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาและพนักงานอัยการผู้มีหน้าที่ฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น ในการดำเนินการต่างๆ จึงไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ต้องหา และในขั้นตอนการพิจารณาของศาลก็นิยมใช้ขั้นตอนที่รวบรัดไม่ให้ความสำคัญกับการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาเนื่องจากผู้พิพากษาจะให้น้ำหนักและรับฟังพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญา และพนักงานอัยการรวบรวมไว้เป็นหลัก รวมถึงให้ความสำคัญกับคำรับสารภาพของจำเลยในการพิสูจน์ความผิดของตัวจำเลยเองเพื่อให้การพิจารณาและพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

4. ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)

ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นสำคัญตามมาตรฐานขั้นต่ำภายใต้หลักแห่งเสรีภาพโดยมีเป้าหมายหลักคือความยุติธรรมและเพื่อป้องกันยับยั้งการใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือเกินขอบเขตของกฎหมายของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือดำเนินการใดๆ ในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ[33] โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่างๆ และยึดถือกฎหมายหรือหลักนิติธรรมมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม เพราะการค้นหาความจริงและพยานหลักฐานในบางครั้งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาได้กระทำในที่

---

[32] ประธาน วัฒนพานิช. ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. *วารสารนิติศาสตร์*, 9 (กันยายน-พฤศจิกายน 2520). หน้า 151.

[33] Martin Partington. *Introduction to the English Legal System*. (4thedn). Oxford University Press. 2008. p.93.

รโหฐานและมีการใช้วิธีการต่างๆ ที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยาน เช่น การข่มขู่ ข่มเหง หลอกลวง ผู้ต้องหาหรือพยาน รวมไปถึงอาจมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือการปลอมแปลงพยานหลักฐาน หรือการเข้าไปทำการค้นในเคหสถานโดยไม่มีหมายค้น คำสั่งของศาล หรือไม่ได้รับความยินยอมของผู้ครอบครองเคหสถานเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ดังนั้น จึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น การจับ การค้น การควบคุมตัว การสอบปากคำ เป็นต้น ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวก็จะมีบทลงโทษแก่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญา ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายใต้หลักกฎหมายหรืออาจมีบทตัดพยานที่ได้มาจากการกระทำของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวให้เป็นพยานหลักฐานที่ไม่สามารถรับฟังประกอบการพิจารณาลงโทษจำเลยได้

ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานและค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาของทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายนั้น ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการดำเนินการที่ไม่เป็นทางการของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาและพนักงานอัยการผู้มีหน้าที่ฟ้องคดี แต่ให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อเท็จจริงที่มีรูปแบบเป็นทางการที่มีการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้พิพากษาที่มีความเที่ยงธรรมและมีความเป็นกลางเพราะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้ได้รับการสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิดของจำเลยด้วยพยานหลักฐานที่มีการนำสืบกันในศาลและจำเลยมีสิทธิต่อสู้โต้แย้งได้อย่างเต็มที่แม้ถึงว่าในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ยังคงมีหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบเป็นพยานหลักฐานที่บกพร่องเป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวหรือไม่ โดยศาลจะไม่มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับคำรับสารภาพของจำเลยแต่อย่างใด อันเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้[34]

[34] N Gary Holten and Lawson L Lamar. *The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes* (McGraw-Hill 1991). p.7.

5. ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา

ความรับผิดทางอาญาในทางกฎหมายสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การกระทำที่เป็นความผิดในตัวเอง (*Mala in se*) และการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด (*Mala prohibita*) โดยสามารถอธิบายทฤษฎีความรับผิดทางอาญาทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวได้ดังนี้[35]

5.1 การกระทำที่เป็นความผิดในตัวเอง (*Mala in se*)

การกระทำความผิดบางอย่างแม้ว่าจะเกิดขึ้นต่างสถานที่หรือต่างระยะเวลากัน แต่มนุษย์โดยพื้นฐานทั่วไปสำนึกได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดในตัวของการกระทำนั้นเอง ซึ่งความรู้สำนึกดังกล่าวเกิดจากการที่มนุษย์มีมโนธรรมและตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดซึ่งโดยทั่วไปแล้วมโนธรรมดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีศีลธรรม โดยการกระทำความผิดที่ว่านี้เรียกว่า “มาลาอินเซ” (*Mala in se*) และเมื่อปรากฏว่ามีผู้ใดได้ลงมือกระทำความผิดเช่นนี้แล้วสังคมจะถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรมของคนในสังคมด้วยเพราะสังคมตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายและเป็นความผิด

5.2 การกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด (*Mala prohibita*)

การกระทำบางอย่างที่แม้จะมิใช่การกระทำที่เป็นความผิดในตัวเอง แต่ด้วยรูปแบบการพัฒนาของสังคมที่มีความก้าวหน้าแต่ศีลธรรมของมนุษย์กลับถดถอยและเริ่มเอารัดเอาเปรียบกัน สังคมจึงได้บัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยกำหนดให้การกระทำบางอย่างเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยการกระทำความผิดที่ว่านี้เรียกว่า “มาลาโพรฮิบิต้า” (*Mala prohibita*) โดยความผิดดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นหรือมีความรู้สึกถึงความชั่วร้ายในตัวเอง

5.3 ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุยกเว้นโทษ

การกระทำความผิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นความผิดในตัวเอง (*Mala in se*) หรือการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นความผิด (*Mala prohibita*) และการกระทำดังกล่าวไม่มีเหตุยกเว้นให้การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กรณีดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้ผู้กระทำต้องได้รับการลงโทษทางอาญาเนื่องจากต้องมีข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่าผู้กระทำมีความคิดชั่วร้ายในขณะที่ได้ลงมือกระทำความผิด ซึ่งการจะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการกระทำโดยมี

---

[35] ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา. ใน *แนวการศึกษาชุดวิชา 41716 หน่วยที่ 1-7 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง*, หน่วยที่ 2. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2559. หน้า 2-15.

ความคิดชั่วร้ายนั้น ถือเอาความมีสติรู้ผิดชอบของผู้กระทำว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือเป็นการกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ[36]

5.3.1 ความมีสติรู้ผิดชอบ

เมื่อการกระทำใดเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบภายนอกที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาในส่วนของจิตใจของผู้กระทำว่าตัวผู้กระทำนั้นได้ลงมือกระทำโดยรู้สึกผิดชอบในการกระทำของตนหรือไม่เพียงใด หรือการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่สังคมทั่วไปควรจะตำหนิหรือไม่ หากปรากฏว่าสิ่งที่ผู้กระทำได้กระทำลงไปนั้นเป็นการกระทำไปโดยไม่รู้ผิดชอบในการกระทำของตนหรือเป็นการกระทำในสิ่งที่สังคมไม่อาจตำหนิการกระทำนั้นได้แล้วก็จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ปราศจากความชั่วซึ่งกฎหมายจะยกเว้นโทษให้สำหรับการกระทำนั้น

ความบกพร่องของผู้กระทำความผิดในเรื่องของความไม่รู้ผิดชอบนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายปัจจัย เช่น ความบกพร่องในเรื่องของจิตของผู้กระทำความผิด เช่นการวิกลจริต จิตบกพร่อง จิตฟั่นเฟือน ความบกพร่องในการไม่รู้ผิดรู้ถูก ความบกพร่องในเรื่องอายุ การกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน แม้จะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้กระทำผิดเข้าใจว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาตามระบบกฎหมายซีวิลลอว์

5.3.2 การกระทำที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความประมาท

เมื่อพิจารณาว่าผู้กระทำมีความรู้สึกผิดชอบต่อการกระทำที่จะต้องมีความรับผิดทางอาญาได้แล้วจึงจะพิจารณาต่อไปว่าผู้กระทำได้กระทำโดยเจตนาหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเจตนาย่อมเล็งเห็นผลหรือกระทำโดยประมาทอันเกิดจากการขาดความระมัดระวังที่บุคคลทั่วไปจะต้องพึงมีตามวิสัยและพฤติการณ์แล้ว และในส่วนของจิตใจนั้นสามารถจำแนกได้เป็นเรื่องของเจตนา (Intention) ประมาทโดยรู้ตัว (Recklessness) ประมาท (Negligence) หรือเป็นความพลั้งเผลอที่ไม่อาจตำหนิได้ (Blameless inadvertent) ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่าเจตนาชั่วร้าย (Men rea) จะมีอยู่เฉพาะในกรณีการกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท และการกระทำประมาทโดยรู้ตัวเท่านั้น ส่วนการกระทำด้วยความพลั้งเผลออันไม่อาจตำหนิได้ถือเป็นการกระทำที่ปราศจากเจตนาชั่วร้าย โดยกฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นความผิด[37]

---

[36] ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. การกระทำในกฎหมายอาญา. ใน *แนวการศึกษาชุดวิชา 41716 หน่วยที่ 1-7 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง*, หน่วยที่ 3. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2559. หน้า 3-14 ถึง 3-15.

[37] *“เรื่องเดียวกัน”.*

5.3.3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติยกเว้นโทษไว้

เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ เช่น การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ถ้าผู้กระทำได้ลงมือกระทำความผิดเพราะตกอยู่ในที่บังคับหรือตกอยู่ในสภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือต้องลงมือกระทำความผิดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ หากว่าภยันตรายนั้นผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ ก่อขึ้น และการกระทำนั้นพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษ[38] หรือในกรณีการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ถ้าผู้กระทำความผิดสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษ[39]

6. ทฤษฎีการลงโทษ

ในทางอาญามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษอยู่ด้วยกัน จำนวน 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory) และทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory)[40]

6.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory)

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนมีแนวคิดว่ามนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล เมื่อตัดสินใจทำสิ่งใดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปอย่างเต็มที่ หากการกระทำนั้นเป็นความผิดก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำและต้องได้รับโทษเพื่อรักษาความยุติธรรมและความสมดุลของสังคมไว้โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อ ผู้เสียหายและสังคม ซึ่งจะมีวิธีการลงโทษในรูปแบบของตาต่อตาฟันต่อฟันและโทษที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับนั้นจะต้องรุนแรงและได้สัดส่วนกับความผิดที่ผู้กระทำได้ก่อขึ้น โดยในอดีตผู้มีอำนาจปกครองจะลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยวิธีที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการประหารชีวิต การทรมาณ การตัดอวัยวะ เพื่อให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทำขึ้น

---

[38] มาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

[39] มาตรา 330 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

[40] ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. ทฤษฎีการลงโทษ. ใน *แนวการศึกษาชุดวิชา 41716 หน่วยที่ 1-7 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง*, หน่วยที่ 6. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2559. หน้า 6-3 ถึง 6-4.

6.2 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory)

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง มีแนวคิดว่าการลงโทษมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเองและบุคคลอื่นลงมือกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนั้นอีก เนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเมื่อมีการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็จะต้องได้รับโทษซึ่งเป็นผลจากการกระทำดังกล่าว ทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นเองหรือบุคคลอื่นเกิดความกลัวที่จะกระทำความผิด โดยสังคมมองว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นการข่มขู่ไม่ให้คนในสังคมกล้าที่จะกระทำความผิดเพราะเกรงกลัวที่จะได้รับโทษซึ่งเป็นการปลูกฝังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนในสังคม โดยทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งมีแนวคิดว่าการลงโทษเป็นสิ่งที่ พึงกระทำเพราะเป็นการสะท้อนมุมมองในแง่ของความเลวร้าย แต่การลงโทษก็เป็นสิ่งจำเป็นในแง่ของการป้องกันสังคม ดังนั้น หากจะต้องมีการลงโทษผู้กระทำความผิดก็จะต้องเป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันสังคมเป็นสำคัญ ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้แค้นผู้กระทำความผิดโดยมีเงื่อนไขในการลงโทษสองประการ คือ การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดตามความหนักเบาของลักษณะในการกระทำความผิด และสังคมจะต้องได้รับทราบและเข้าใจถึงการลงโทษ ดังนั้น ในการลงโทษผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงโทษได้เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดและต้องได้รับโทษโดยทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ประการ

(1) การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งโดยทั่วไปหรือป้องกันโดยทั่วไป (General Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อให้สังคมส่วนรวมทั่วไปได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อมีการกระทำความผิดแล้วต้องได้รับโทษ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดและไม่คิดที่จะกระทำความผิด

(2) การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งโดยเฉพาะหรือป้องกันโดยเฉพาะ (Specific Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเป็นการเฉพาะเจาะจงรายบุคคลเพื่อยับยั้งป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดซ้ำอีก

6.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory)

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อให้โอกาสผู้กระทำความผิดปรับปรุงแก้ไขกลับตัวเป็นคนดีและไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ดังนั้น การลงโทษจึงใช้วิธีรอการลงโทษและการคุมประพฤติเพื่อให้ผู้กระทำผิดปรับปรุงตัวและกลับคืนสู่สังคมได้ โดยในการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมให้ความรู้ การฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้กระทำความผิดสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปได้โดยไม่ถูกสังคมตีตราว่า

เป็นคนชั่วที่ไม่สามารถดำรงชีวิตแบบสุจริตชนได้ โดยทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมีหลักการสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย[41]

(1) การหาแนวทางอื่นในการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการจำคุกที่มีกำหนดระยะเวลาสั้น เช่น การคุมประพฤติผู้กระทำความผิดแทนการลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดในเรือนจำเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งตัวผู้ที่กระทำความผิดที่มีลักษณะความผิดไม่ร้ายแรงและมีอัตราโทษจำคุกน้อยเข้าไปคุมขังรวมกับนักโทษในคดีอื่นซึ่งอาจมีการซึมซับพฤติกรรมหรือเรียนรู้วิธีการกระทำความผิดรูปแบบใหม่ทำให้ผู้กระทำความผิดไม่สามารถฟื้นฟูพฤติกรรมตัวเองได้และยังอาจพบกับความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำหรือกระทำความผิดเพิ่มเนื่องจากมีเครือข่ายเป็นนักโทษร่วมเรือนจำที่คอยสอนหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการก่ออาชญากรรม

(2) การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระทำความผิดเป็นรายบุคคลโดยดูระยะเวลาที่จำเป็นในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดไม่ใช่ความหนักเบาของการกระทำความผิด

(3) เมื่อผู้กระทำความผิดได้รู้สึกสำนึกต่อความผิดที่ได้กระทำลงไป และได้เยียวยาแก้ไขผลเสียหรือความเสียหายของความผิดที่ได้กระทำไว้แล้วก็ให้ยุติการลงโทษ และให้มีการปรับปรุงพัฒนาทักษะอาชีพของผู้กระทำความผิดในระหว่างที่รับโทษเพื่อให้เป็นทักษะติดตัวและนำไปใช้ในภายหลังจากที่มีการยุติการลงโทษ

7. หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีที่มาจากในอดีตผู้มีอำนาจในการปกครองหรือผู้แทนของกษัตริย์ที่ออกว่าราชการได้ใช้อำนาจในการปกครองประเทศไปในทางทุจริตและแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง มีการออกกฎเกณฑ์หรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการกดขี่แก่ประชาชนอย่างไร้คุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการดำเนินคดีและขั้นตอนการลงโทษ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้อำนาจปกครอง ดังนั้น ในการบริหารราชการสมัยใหม่จึงต้องมีกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของผู้ใช้อำนาจปกครอง โดยมีหลักการสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ หลักนิติรัฐ (Legal State) และหลักนิติธรรม (Rule of Law)

[41] “เรื่องเดียวกัน”.

7.1 หลักนิติรัฐ (Legal State)

หลักนิติรัฐ (Legal State) เป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขการใช้อำนาจตามอำเภอใจ (Abuse of Power) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพื่อที่จะให้เกิดรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายได้จริง โดยมีหลักการคือประชาชนจะต้องสามารถดำเนินคดีกับการกระทำของรัฐที่มิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่มิอาจล่วงละเมิดได้[42] จึงทำให้รัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐจำเป็นต้องมีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจรัฐขององค์กรต่างๆ เพื่อมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจจนอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการใช้อำนาจขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐก็ต้องเป็นไปอย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบและเป็นเครื่องมือขององค์กรสำหรับสร้างความเป็นธรรมในการใช้อำนาจซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) ศาลยุติธรรม (Court of Justice) ศาลปกครอง (Administrative Court) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Organization) ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (National Anti-Corruption Commission) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (The State Audit Commission) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (The Election Commission) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (The Ombudsman) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (The National Human Rights Commission) มีขึ้นเพื่อการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เคารพต่อหลักนิติรัฐและทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ สามารถจำแนกหลักเกณฑ์ของหลักนิติรัฐโดยรวมได้ 2 ประการ ดังนี้[43]

ประการที่หนึ่ง ประชาชนต้องมีสิทธิและหน้าที่ (Rights and Duties) ที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย รัฐและองค์กรของรัฐจะทำการใดที่กระทบสิทธิของประชาชนต้องอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้โดยรัฐและองค์กรของรัฐต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากรัฐหรือองค์กรของรัฐกระทำการใดๆ โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ การกระทำดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

---

[42] บรรเจิด สิงคะเนติ. *หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่*. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 2543. หน้า 86.

[43] เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. *หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน*. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 2558. หน้า 114-115.

ประการที่สอง ต้องมีมาตรการเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐหรือองค์กรของรัฐกระทำการนอกขอบเขตแห่งกฎหมายและไปกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน โดยต้องจัดให้มีองค์กรหรือผู้วินิจฉัยการกระทำดังกล่าวของรัฐหรือองค์กรของรัฐ

ดังนั้น รัฐที่เป็นนิติรัฐ (Legal State) จึงหมายถึงรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ภายใต้แนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินการไปตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจในการปกครอง การใช้อำนาจของรัฐต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้บนพื้นฐานความเชื่อว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมั่นคง[44] การใช้อำนาจของผู้ปกครองรัฐในนิติรัฐต้องเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายแก่ประชาชนทุกคนในรัฐโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

7.2 หลักนิติธรรม (Rule of Law)

หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรโดยมีแนวความคิดว่ามนุษย์ไม่ควรถูกปกครองโดยมนุษย์ และบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย บุคคลทุกชนชั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแผ่นดิน หลักนิติธรรมจึงปฏิเสธความคิดที่จะยกเว้นมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดตั้งแต่ประชาชนธรรมดาทั่วไปจนถึงผู้มีอำนาจปกครองที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ ทุกคนต้องเคารพต่อกฎหมาย โดยบุคคลทั้งหลายหากไม่ได้กระทำการอันใดที่ผิดต่อผิดกฎหมายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษ และการกระทำของผู้มีอำนาจปกครองจะต้องไม่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามอำเภอใจ หากปรากฏว่าผู้มีอำนาจปกครองได้กระทำการอันใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย การกระทำดังกล่าวย่อมต้องถูกฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพราะผู้มีอำนาจปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ เหนือกว่าประชาชน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้แนวคิดนี้ปฏิเสธการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเคียงคู่ขนานไปกับศาลยุติธรรม[45] โดยหลักนิติธรรมมีหลักสำคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง ความสูงสุดของกฎหมาย ไม่ว่าจะประชาชนทั่วไปจนถึงชนชั้นปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ประการที่สอง ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของประชาชนทั่วไปชั้นปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายใต้ศาลเดียวกัน

---

[44] สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. นิติรัฐที่ไร้นิติธรรม, *มติชนรายวัน*. (2553, 10 พฤษภาคม). หน้า 3.

[45] วรเจตน์ ภาคีรัตน์. หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม. *มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*. 1พฤษภาคม 2568. สืบค้น https://www.stou.ac.th/schoolsweb/law/UploadedFile/บทความ%20อ.%20วนเจตน์%20หลักนิติรัฐนิติธรรม.pdf

ประการที่สาม รัฐธรรมนูญเป็นผลมาจากการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง โดยในประเทศไทยมีหลักนิติธรรมบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและประชาชนมีความเสมอภาคกันภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสิทธิและเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการใช้อำนาจรัฐต้องไม่ใช้อย่างอำเภอใจ[46]

8. หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วเป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการดำเนินคดีในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง ยังเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เสียหายว่าผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาคดีและถูกลงโทษอย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินคดีอาญาด้วยความรวดเร็วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจะได้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง เลือนหาย หรือสูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อคุ้มครองสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยหลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคดี ดังนี้

1) เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย เนื่องจากหากมีการพิสูจน์ได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด จำเลยก็จะได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมไปโดยรวดเร็ว และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดีของจำเลยด้วย เนื่องจากหากจำเลยถูกควบคุมตัวไว้เป็นเวลานานก็ย่อมมีโอกาสในการเตรียมคดีหรือค้นหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีของจำเลยได้น้อยลง

2) เพื่อเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหาย เนื่องจากการดำเนินคดีของผู้เสียหายและจำเลยจะเสร็จไปจากศาลในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามคำพิพากษาของศาลในเวลาอันรวดเร็ว

3) เพื่อคุ้มครองพยานหลักฐาน เนื่องจากพยานหลักฐานบางประเภทหากระยะเวลาผ่านไปนาน อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของพยานหลักฐานได้ เช่น ความทรงจำของพยานบุคคล การเสื่อมสภาพของวัตถุพยาน หรือพยานหลักฐานบางอย่างไม่สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลได้ เช่น พยานบุคคลที่มีอายุมากอาจเสียชีวิตได้หรือพยานเอกสารสำคัญในคดีสูญหายตามกาลเวลา เป็นต้น

4) เพื่อคุ้มครองสังคมโดยรวม เนื่องจากรัฐซึ่งมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม จึงต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพื่อคืนความยุติธรรมให้กลับคืนสู่สังคมโดยเร็วอีกทั้ง

---

[46] บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. *รฟี 49 คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60*. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 2551. หน้า 25.

การนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ในระยะเวลาอันสั้นนั้นก็เป็นการป้องปรามมิให้บุคคลอื่นในสังคมกระทำความผิดเช่นนั้นอีก

9. ความหมายของการค้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ไม่ได้นิยามความหมายของการค้นไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แล้วพบว่ามีการนิยามความหมายของคำว่า “ค้น” ไว้ว่า พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น[47] แต่การค้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาอาจมีความหมายและรายละเอียดมากกว่าการค้นโดยทั่วไปเพราะเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาพยานหลักฐานเพื่อนำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทำการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาลงโทษซึ่งจะต้องมีการกำหนดความหมายและคุณสมบัติของผู้ที่จะทำการค้นและวิธีการค้นไว้อย่างชัดเจน

การค้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญามีนักกฎหมายให้ความหมายไว้ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ให้ความหมายของการค้นไว้ว่า มาตรการบังคับในการดำเนินคดีอาญาของรัฐโดยเจ้าพนักงานเท่านั้นที่มีอำนาจในการค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด เพื่อช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจับกุมบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว[48]

ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ได้ให้ความหมายของการค้นไว้สองประเภท คือ การค้นตามความหมายทั่วไป และการค้นตามความหมายในทางเทคนิคของกฎหมาย[49]

---

[47] สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. *พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554*. 2 มกราคม 2568. สืบค้นจาก https://dictionary.orst.go.th/

[48] คณิต ณ นคร. *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2555. หน้า 368.

[49] จิรนิติ หะวานนท์. *สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 19.

1) การค้นตามความหมายทั่วไป คือการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเพื่อหาสิ่งของหรือบุคคล โดยมีเงื่อนไขประการแรก คือ ต้องมีการล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ประการที่สอง คือ ต้องทำการค้นโดยพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และประการที่สาม คือ เพื่อค้นหาสิ่งของหรือบุคคล

2) การค้นตามความหมายในทางเทคนิคของกฎหมาย เดิมมีแนวคิดกันว่าการค้นมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเคหสถาน ทรัพย์สิน การเข้าไปค้นจึงเป็นการบุกรุกที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย ดังนั้น การดักฟังโทรศัพท์จึงไม่ใช่การค้นเพราะไม่มีการบุกรุกเข้าไปในบ้านหรือทรัพย์สินของผู้ใด แต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งว่าการค้นไม่ใช่เรื่องของการบุกรุกแต่เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิการดักฟังโทรศัพท์เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจึงถือว่าเป็นการค้นอย่างหนึ่ง

ผู้ศึกษาเห็นว่าการค้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาคือการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลใด โดยวิธีสืบเสาะ แสวง เพื่อพบสิ่งของหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

10. ความหมายของที่รโหฐาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ไม่ได้นิยามความหมายของที่รโหฐานไว้ แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้นิยามความหมายของ “ที่รโหฐาน” ไว้ว่า ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา[50] โดยคำว่า “ที่สาธารณสถาน” ประมวลกฎหมายอาญาได้นิยามไว้ว่าสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้[51] ดังนั้น ที่รโหฐานจึงมีความหมายว่าสถานที่ใดๆ ที่ประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

ศาสตราจารย์พิเศษ คนึง ฤไชย ได้ให้ความหมายของที่รโหฐานไว้ว่า เป็นสถานที่ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ทำการหวงกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวได้ โดยการหวงกันนั้นอาจเป็นการแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานที่

[50] มาตรา 2 (13) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[51] มาตรา 1 (3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณสถาน[52]

นอกจากนี้ยังมีอีกคำหนึ่งที่อาจเป็นปัญหาในการพิจารณาในเรื่องของที่รโหฐาน คือ คำว่าเคหสถาน เนื่องจากมีความหมายใกล้เคียงกัน โดย ประมวลกฎหมายอาญาได้นิยามคำว่า “เคหสถาน” ไว้ว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม จากนิยามดังกล่าวเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าเคหสถานเป็นส่วนหนึ่งของที่รโหฐานนั่นเอง เพราะเรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยโดยปกติย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้หวงกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพราะที่สำหรับใช้อยู่อาศัยย่อมต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยรวมถึงทรัพย์สินของผู้พักอาศัยด้วย

11. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีทุจริต

ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ดังนี้

11.1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)[53]

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 314 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มีหน้าที่ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ต่อมา ก.ต.ป. ได้ถูกยุบเลิกไปภายหลังเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยของบรรดานิสิตนักศึกษา นักเรียนและประชาชน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516

ต่อมาเมื่อ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีแนวทางในการจัดตั้งองค์กรเพื่อปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 113/2517

---

[52] คนึง ฤๅไชย. *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 2551. หน้า 211.

[53] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. *ประวัติความเป็นมา*. 4 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://nacc.go.th/categorydetail/2019112416310492/20191124163234?.

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการขึ้น (ป.ป.ป.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ แต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นดำเนินการ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียก่อน หลังจากนั้นเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัย นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ได้ปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ใหม่ และเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นมา หลังจากนั้น ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2518 และมีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ป. โดยอยู่ในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งส่งผลให้สำนักงาน ป.ป.ป. ได้ถูกยุบเลิกไป และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้น และต่อมาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมาตรา 28 บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[54]

(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว

---

[54] มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(4) ไต่สวนเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหรือที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(5) หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายอื่น

11.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)[55]

รัฐบาลมีภารกิจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในภาคราชการ แต่รัฐบาลกลับขาดเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ดังกล่าวทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเรื่องในความรับผิดชอบจำนวนมากเกินกำลังและขนาดขององค์กร และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลมิได้รับผิดชอบ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงยุติธรรมได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3)[56] ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เฉพาะไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการด้วย จึงส่งผลให้การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกองไม่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. และยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีก็ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบเป็นกฎหมาย คือพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

---

[55] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. *ความเป็นมา*. 4 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.pacc.go.th/home/about/12.

[56] มาตรา 250 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไป

ปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 โดยมาตรา 17 บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[57]

(1) กำกับดูแลสำนักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(3) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลตามพระราชบัญญัตินี้ และกำกับดูแลการไต่สวนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 18/4 รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบสำนวนการไต่สวนดังกล่าว

(4) พิจารณาวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามสำนวนการไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือสำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนเอง

(5) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่ต้องดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ในการไต่สวนดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายให้พนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนและเสนอสำนวนเพื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไปก็ได้

(6) ดำเนินการสรุปสำนวนตาม (4) และ (5) พร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญากับผู้กระทำความผิดต่อไป

(7) กำกับดูแลกวดขันการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของพนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

---

[57] มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568

(8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย

(9) ออกระเบียบกำหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของคณะกรรมการ และที่ปรึกษากรรมการ และกำหนดแบบบัตรประจำตัวที่ปรึกษากรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเมื่อมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย ในเรื่องอื่นที่มิใช่การไต่สวนเว้นแต่เป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 24 วรรคสาม

(11) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือป้องกันความเสียหายอันจะเกิดต่อส่วนรวมตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แม้ปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะกำหนดให้การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ตาม[58] แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม

---

[58] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

มาตรา 234 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

การทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 แล้ว จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็สามารถดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

11.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)[59]

ในรัชสมัยพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีกิจการตำรวจโดยมีการตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนโดยฝ่ายพลเรือนนั้น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดเกล้าให้ตำรวจอยู่ในสังกัดกรมเวียง จากนั้นกิจการตำรวจก็ดำเนินเรื่อยมา จนกระทั้งถึงรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการปรับปรุงกิจการตำรวจให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าหน้าที่อย่างชัดเจน จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดตั้งกองตำรวจสมัยใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่ากองโปลิศคอนสเตเบิ้ล และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตรากฎหมายโปลิสรักษาพระนคร 53 ข้อ ขึ้นบังคับใช้ในพระนครและมีการจัดตั้งกองตำรวจภูธรขึ้นในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมกองตระเวนหัวเมืองโดยให้มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีหน้าที่ในการคุ้มครองรักษาอาณาเขตของชาติเช่นเดียวกับทหารด้วย อีกทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2445 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการพระราชทานตราเครื่องหมายโล่กับดาบเป็นเครื่องหมายประจำกรมพลตระเวน จนกระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้รวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกันโดยใช้ชื่อว่ากรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวน สังกัดกระทรวงพระนครบาล โดยกรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวนได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวนเป็นกรมตำรวจ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยและได้มีการโอนย้ายกรมตำรวจไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้มีการโอนย้ายกิจการตำรวจไปขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีการยกสถานะขึ้นเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

---

[59] สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. *ประวัติ*. 4 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.royalthaipolice.go.th /history.php.

ในส่วนของคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า[60]

ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนโดยจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเรื่องใดบ้างที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับบุคคลดังกล่าวได้

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับมายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายังที่ทำการของพนักงานสอบสวน รวมเข้าในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ในกรณีที่ไม่จำต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไปโดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้

---

[60] มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น

มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควรอาจส่งเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 28 (2) และ (4) ที่มิใช่ความผิดร้ายแรงให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้

จากบทบัญญัติมาตรา 61 และมาตรา 63 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแม้โดยหลักจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการ แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็สามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด้วย

11.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)[61]

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการก่ออาชญากรรมที่พัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กรเชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI”

คดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 นั้น มาตรา 21 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่าต้องเป็นคดีอาญาดังต่อไปนี้[62]

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ.โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

---

[61] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. *ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ*. 5 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.dsi. go.th/th/Detail/History-of-DSI.

[62] มาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือ

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ. กำหนด

(2) คดีความผิดอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

สำหรับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 และมาตรา 63 เช่นเดียวกับการมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจาก มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้นิยามความหมายของคำว่า “พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย[63]

[63] มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

บทที่ 3
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ

ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561โดยมีกฎหมายลำดับรองที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้น คือ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 รวมถึงมีการอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยโดยอนุโลม[64] ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จะมีหน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ประกอบกับในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่มีผู้กล่าวหาร้องเรียนโดยตรงไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรงก็สามารถส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไปได้[65] หรือในกรณีที่มีร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น แล้วจึงส่งเรื่องกล่าวหามายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป หลังจากนั้นในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนส่งมานั้นไม่ใช่เรื่องร้ายแรงก็สามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไปได้[66] ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายของประเทศไทย ได้แก่

---

[64] ข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

[65] มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[66] มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้นในคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

1. ประเทศไทย

ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น โดยหลักจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายเรื่องที่ไม่ร้ายแรงให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ โดยในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นในบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะนำไปประกอบการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดหรือไม่ ซึ่งในส่วนของการค้นนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งเป็นต้นทางในการให้อำนาจแก่รัฐในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด โดยการตรากฎหมายอาญาเพื่อใช้ควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็เป็นต้นทางในการจำกัดอำนาจรัฐด้วยเช่นกันเนื่องจากรัฐจะสามารถใช้อำนาจทางอาญาในการลงโทษประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลัก ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย (*nullum crimen, nulla poena, sin lege*)[67] โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐหรือผู้ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยกำหนดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน[68]

ในการดำเนินคดีอาญาในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบางครั้งก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยการขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ส่ง

---

[67] คณพล จันทน์หอม. *รากฐานกฎหมายอาญา*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2561. หน้า 62 - 63.

[68] มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

มอบพยานหลักฐานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ในบางกรณี เช่น คดีความผิดร้ายแรง หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะเป็นการยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการค้นตัวหรือทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพบและยึดพยานหลักฐานดังกล่าว ซึ่งการค้นนั้นถือเป็นการล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและการค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย ก็จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมไปถึงการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ด้วยเช่นเดียวกัน[69]

สำหรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเคหสถานนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดให้การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ[70]

จากบทบัญญัติมาตรา 28 และ มาตรา 33 ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าการค้นตัวบุคคลจะกระทำไม่ได้นอกเสียจากจะมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถทำการค้นตัวบุคคลได้ ส่วนการเข้าไปในเคหสถานเพื่อทำการค้นนั้นหากผู้ครอบครองเคหสถานไม่ให้ความยินยอมให้ดำเนินการพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปทำการค้นในเคหสถานได้ เว้นแต่ในการเข้าไปในเคหสถานเพื่อทำการค้นนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งศาลหรือศาลออกหมายค้นให้หรือมีเหตุอย่างอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เข้าไปทำการค้นในเคหสถานได้ โดยในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

---

[69] มาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

[70] มาตรา 33 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย

(1) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(2) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(4) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์

(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น

(6) เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี

(7) เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี

การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณี[71]

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน[72]

จากบทบัญญัติมาตรา 232 และ มาตรา 233 ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

---

[71] มาตรา 232 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

[72] มาตรา 233 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

และมีประสบการณ์การทำงานทั้งในงานราชการ งานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ งานในสถาบันอุดมศึกษา งานที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ หรืองานเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นเป็นการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. จึงต้องสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความความสามารถและมีประสบการณ์ทำงานสูง แต่ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี และดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว มีกำหนดระยะเวลา 7 ปี โดยหากกรรมการ ป.ป.ช. คนใดพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เหลืออยู่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะเหลือกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ถึง 5 คน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เหลืออยู่นั้นก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จะต้องรอจนว่าจะมีผู้ได้รับการสรรหาและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. จนมีจำนวนขั้นต่ำ 5 คน เสียก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน การยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(3) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(4) หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจำเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็น

ความผิดร้ายแรงหรือที่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ก็ได้[73]

จากบทบัญญัติมาตรา 234 ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่านอกจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในคดีร่ำรวยผิดปกติหรือคดีทุจริตต่อหน้าที่แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในกรณีจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแค่กรณีร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น

1.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ องค์กรหลักที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อตรวจสอบและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่อไปในทางทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็จะมีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รายนั้นต่อไป โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้มีการกำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมในส่วนของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ส่งพยานหลักฐานหรือแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย อันเนื่องมาจากการให้ถ้อยคำ การแจ้งเบาะแส การส่งพยานหลักฐาน

[73] มาตรา 234 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

หรือแสดงความคิดเห็นดังกล่าว[74] โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ได้กำหนดสถานะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้ดังนี้

(1) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) ให้กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ในการดำเนินการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการไต่สวน เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจในการฟ้องคดี ว่าต่างหรือดำเนินคดีแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด[75]

สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจ ดังนี้

(1) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน

(2) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อประโยชน์ในการไต่สวน

(3) ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือ สถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร

---

[74] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568

[75] มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

(4) มีคำสั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน ชี้แจงข้อเท็จจริง อำนวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(5) จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน และการดำเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด[76]

ในการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จะถูกผ่องถ่ายมายังข้าราชการประจำในตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิ[77] ที่ประจำอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะต้องสอบบรรจุแข่งขันเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน โดยเมื่อได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยพนักงานไต่สวนแล้ว จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการประเมินผลการอบรมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหาร งานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (กปปช.)[78] กำหนด เพื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับต้น โดยหากผู้ช่วยพนักงานไต่สวนคนใดไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานไต่สวนระดับต้นภายในระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนแล้ว ผู้มีอำนาจ

---

[76] มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[77] ข้อ 29 (3) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

[78] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

ข้อ 6 วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. มีชื่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช.” เรียกโดยย่อว่า “กปปช.” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านการงบประมาณ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง จำนวนไม่เกินสามคนร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยอาจแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนไม่เกินสามคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สั่งบรรจุโดยความเห็นชอบของ กปปช. ก็จะสั่งให้ออกจากราชการหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั่วไปแทน[79] และสำหรับพนักงานไต่สวนระดับต้นที่จะมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับกลางนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนรวมกับตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องผ่านการพิจารณาการประเมินผลงานด้วย ส่วนพนักงานไต่สวนระดับกลางที่จะมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับสูงนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับกลาง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และจะต้องผ่านการพิจารณาการประเมินผลงานด้วย[80]

สำหรับตำแหน่งพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญนั้น มีการกำหนดให้ทำการคัดเลือกจากข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติโดยเฉพาะความรับผิดชอบและพฤติกรรมทางจริยธรรม ประวัติการรับราชการ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในความสามารถ วิสัยทัศน์ทางการบริหาร และลำดับอาวุโส รวมทั้งคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง[81] และให้สำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการศูนย์ รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาหกเดือนโดยให้ กปปช. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการศูนย์ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายหลังจากข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งครบหกเดือน และกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการศูนย์ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

สำหรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒินั้น ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่ว่างหรือที่จะว่าง โดยให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและข้อมูลของผู้ที่มี

---

[79] ข้อ 40 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

[80] ข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับกลาง และระดับสูง พ.ศ. 2562

[81] ข้อ 5/1 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

คุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คัดเลือกโดยให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความประพฤติโดยเฉพาะความรับผิดชอบและพฤติกรรมทางจริยธรรม ประวัติการรับราชการ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในความสามารถ วิสัยทัศน์ทางการบริหาร และลำดับอาวุโส รวมทั้งคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง [82] และให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวนำเสนอผลงานซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ในขณะที่ดำรงตำแหน่งในระดับปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่จำนวนไม่เกินสองเรื่องต่อ กปปช. ภายในสามเดือน นับจากวันที่ กปปช. มีมติคัดเลือกข้าราชการผู้นั้น หลังจากนั้นให้ กปปช. พิจารณาข้อมูลและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หากพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมามีความเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในตำแหน่งใดก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งต่อไป [83] โดยปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการสำนักหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า และพนักงานไต่สวน [84] ซึ่งในการแต่งตั้งพนักงานไต่สวนให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนนั้น พนักงานไต่สวนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นพนักงานไต่สวนระดับกลางขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในการไต่สวน การวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลางหรือหลักสูตรอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบ

---

[82] ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

[83] ข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

[84] ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2562

นอกจากพนักงานไต่สวนจะมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ไม่ใช่พนักงานไต่สวนที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือพนักงานไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ได้แก่ นักสืบสวนคดีทุจริต โดยจะปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการสืบสวนหรือการหาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและการไต่สวน การจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การติดตามความเคลื่อนไหวพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร การเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยาน หลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การติดตามตัวพยานหรือผู้ที่ถูกหมายของศาล การคุ้มครองพยาน[85] ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานไต่สวนก็จะมีการเสนอผู้บังคับบัญชาให้มีการมอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริตทำการสืบหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่เสมอ

ในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้นในทางปฏิบัติผู้เสียหายหรือผู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตมักที่จะมาทำการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด แต่บางกรณีผู้เสียหายหรือผู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตอาจไม่สะดวกในเดินทางไปร้องเรียน ณ ที่ตั้งหรือส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ดังกล่าว โดยผู้เสียหายหรือผู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตก็สามารถไปทำการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเรื่องดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1.2.1 กรณีมีการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในการปฏิบัติการของพนักงานไต่สวนตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริงหรือไม่นั้น มีขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานแบ่งเป็น 2 ชั้นด้วยกัน คือ ชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวนโดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1) การดำเนินการชั้นตรวจสอบ

ในการดำเนินการชั้นตรวจสอบ คือ การดำเนินการใดๆ กับเรื่องกล่าวหาที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อมูลหรือรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

---

[85] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งทั่วไป สายงานสืบสวนคดีทุจริต กปปช. กำหนด วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ป.ป.ช.[86] โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาหรือไม่ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายตรวจสอบเบื้องต้นก่อนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 54[87] หรือมาตรา 55 (1)[88] ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่มีคำกล่าวหาให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ

---

[86] ข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

[87] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 54 ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา

(1) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสำคัญแก่คดี ซึ่งอาจทำให้ผลของคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป

(2) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกคำกล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้

(3) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่เป็นกรณีร่ำรวยผิดปกติ

[88] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 55 ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณา เว้นแต่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

(1) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา

(2) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดำเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม

(3) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปีในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในกำหนดเวลา แม้จะพ้นกำหนดเวลาห้าปีแล้ว ก็ให้มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้

คำกล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาให้ดำเนินการไต่สวนต่อไป

ผู้กล่าวหาซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณาของกรรมการที่มีคำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวอาจมีหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนคำสั่งนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย[89]

ในการตรวจสอบเบื้องต้นนั้น ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ว่า

ในกรณีที่ได้รับเรื่องกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องกล่าวหา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเรื่องกล่าวหานั้นมีข้อมูลหรือรายละเอียดเพียงพอที่จะรับไว้ดำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 54 หรือมาตรา 55 (1) หรือไม่ แล้วให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามข้อ 45[90]

ในการดำเนินการตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อทราบรายละเอียดตามเรื่องกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเป็นบุคคลใด มีตำแหน่งหน้าที่ใด พ้นจากตำแหน่งแล้วหรือไม่

---

[89] มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[90] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

ข้อ 45 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) เรื่องกล่าวหาใดมีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 44 หรือมาตรา 45 (1) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา

(2) เรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติให้ดำเนินการตามหมวด 4 ว่าด้วยการไต่สวน

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือให้ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

มีข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเป็นประการใด มีพยานหลักฐานใดหรือบุคคลใดร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด โดยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำกล่าวหาจากผู้กล่าวหา

(2) บันทึกถ้อยคำบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชนหรือองค์กร หรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา

(4) ตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหา และดำเนินการทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน

(5) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป

กรณีมีความจำเป็นเพื่อให้พฤติการณ์แห่งการกระทำตามข้อกล่าวหาชัดเจนยิ่งขึ้น จะสอบปากคำผู้ถูกร้องหรือบุคคลใดซึ่งอาจถูกสั่งให้ไต่สวนไว้ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การสอบปากคำให้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบถึงการเป็นผู้ถูกร้องตามเรื่องกล่าวหาด้วย

กรณีจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในต่างประเทศให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใด ๆ ในต่างประเทศ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตหรือกงสุลของประเทศไทยหรือเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทย ในต่างประเทศให้ตรวจสอบข้อมูลแทน

ในการตรวจสอบหากมีกรณีที่ต้องดำเนินการโดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หรือกำกับดูแลมีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ การมอบหมายให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนมีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากการดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ลงทะเบียนรับเรื่องกล่าวหาให้ขอขยายระยะเวลาต่อผู้อำนวยการ ในการนี้ผู้อำนวยการมีอำนาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเก้าสิบวันหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เสนอต่อกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เพื่อขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ หากขยายระยะเวลาทั้งสามครั้งแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอเหตุผลและ

ความจำเป็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรต่อไป เว้นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดหรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ[91]

เมื่อพนักงานไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) เรื่องกล่าวหาใดมีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 54 หรือมาตรา 55 (1) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา

(2) เรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนต่อไป ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติให้ดำเนินการตามหมวด 4 ว่าด้วยการไต่สวน

ในการพิจารณารายงานการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือให้ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้[92]

ผู้ศึกษาเห็นว่าเมื่อมีการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคำกล่าวหานั้นมีการรับไว้ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งในทางปฏิบัติ คือ พนักงานไต่สวนก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อให้ปรากฏพยานหลักฐานว่าเรื่องกล่าวหาดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไปหรือไม่เท่านั้น โดยการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวยังไม่ต้องถึงกับขนาดรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดอย่างชัดแจ้ง เพียงแต่หากเรื่องกล่าวหาดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไป พนักงานไต่สวนก็สามารถเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีมติไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาต่อไปได้ แต่หากว่าเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไป หรือเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาตามมาตรา 54 หรือมาตรา 55 (1) พนักงานไต่สวนก็จะเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบนั้นหากมีกรณีที่จะต้องทำการค้นเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้ง

---

[91] ข้อ 33 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

[92] ข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

ยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกล่าวหา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นจึงจะมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า โดยพนักงานไต่สวนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน รวมถึงนักสืบสวนคดีทุจริตจะไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ในทุกกรณี

2) การดำเนินการชั้นไต่สวน

ในการดำเนินการชั้นไต่สวน คือการรวบรวมพยานหลักฐานโดยคณะไต่สวนเบื้องต้นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นคณะไต่สวน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนในรูปแบบใด จะมีพนักงานไต่สวนเป็นเจ้าของเรื่องด้วยทุกกรณี โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า

ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนดำเนินการเป็นคณะ ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ และในการไต่สวนปากคำผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานต้องกระทำโดยเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน และผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

การไต่สวนเบื้องต้นต้องดำเนินการให้เสร็จและจัดทำรายงานการไต่สวนเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา 48[93] ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน

---

[93] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 48 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ว่ามีการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จำเป็นต้องมีการไต่สวน ต้องไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันเริ่มดำเนินการไต่สวน

แจ้งอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสั่งขยายระยะเวลา โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีอำนาจขยายระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา 48 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งยุติการดำเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกล่าวเกิดจากความผิด หรือจงใจปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว

ในการไต่สวนเบื้องต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย

เพื่อประโยชน์ในการกำกับการไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกำกับดูแลการไต่สวนเบื้องต้นในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดก็ได้[94]

ในการกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. คำนึงถึงความรวดเร็ว ความยากง่ายของการไต่สวน และอายุความของการดำเนินการในเรื่องนั้น โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวนข้อกล่าวหาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จำเป็นได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี เว้นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอให้หน่วยงานของต่างประเทศดำเนินการไต่สวนให้ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายระยะเวลาออกเท่าที่จำเป็นก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอำนาจจะดำเนินการใดได้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ภายใต้กำหนดอายุความ เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีหน้าที่และอำนาจที่จะดำเนินการไต่สวนและมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปแต่ให้คณะ กรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสอบสวนและดำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว

[94] มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

สำหรับการไต่สวนเรื่องใดที่เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง หรือจะแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้

ในการแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมกับเรื่องที่ไต่สวนได้

คณะกรรมการไต่สวนมีอำนาจแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดำเนินการตามหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีมีความจำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 56[95] ให้เป็นที่ปรึกษาหรือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได้

คณะกรรมการไต่สวนจะต้องดำเนินการไต่สวนให้เสร็จและจัดทำสำนวนการไต่สวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย และให้นำความในมาตรา 50 วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

---

[95] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้ เข้าร่วมดำเนินการไต่สวน พิจารณา หรือวินิจฉัยคดี

(1) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะกรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน

(2) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

(4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

(5) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง ให้นำความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม[96]

เมื่อคณะไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการไต่สวน หรือ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานจนเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิดแล้ว ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกำหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนำพยานบุคคลมาให้ปากคำประกอบการชี้แจง โดยในการแจ้งข้อกล่าวหานั้นให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี[97]

ภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในรายงานการไต่สวนครบถ้วนแล้ว ก็จะมีการเสนอรายงานการไต่สวนพร้อมความเห็นขององค์คณะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา ซึ่งเรื่องกล่าวหาใดที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะพิจารณาและวินิจฉัยให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่ถ้าเรื่องกล่าวหาใดถ้ามีมูลความผิดทางอาญาหรือมีมูลความผิดทางวินัยก็ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวัน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีต่อไป

(2) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนภายในสามสิบวัน เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป[98]

โดยภายหลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำวินิจฉัยชี้มูลความผิดอาญากับชี้มูลความผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาแล้ว พนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป และส่ง

---

[96] มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[97] มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[98] มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อไป

ในส่วนของกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนนั้น ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการไต่สวนไว้ว่า

การดำเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา

การไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน

(2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าสองคน และบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวน

(3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นคณะไต่สวนเบื้องต้น

การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมกับเรื่องที่ไต่สวนก็ได้

ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติให้ไต่สวนเรื่องกล่าวหาใดให้คำนึงถึงความสำคัญ ความร้ายแรงของเรื่องกล่าวหา รวมทั้งระดับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

ในการดำเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวน หรือไต่สวนเบื้องต้นนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งหรือมอบหมาย แล้วแต่กรณี[99]

ในการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามข้อ 47 วรรคสอง (2) ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเสนอรายชื่อของบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และอาจมีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดังกล่าวให้แต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวน

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนแล้ว ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเพื่อลงนาม

---

[99] ข้อ 47 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

ให้คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จและจัดทำสำนวนการไต่สวนเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการไต่สวน[100] ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการไต่สวนแจ้งอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสั่งขยายระยะเวลาโดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน

ในการไต่สวนให้คณะกรรมการไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย[101]

ในการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น ตามข้อ 47 วรรคสอง (2) ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเสนอรายชื่อเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และอาจเสนอรายชื่อผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ ระดับของตำแหน่งและการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วย

การไต่สวนเบื้องต้น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดทำรายงานการไต่สวนเบื้องต้นเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการไต่สวน[102] ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายให้คณะไต่สวนเบื้องต้นแจ้งอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสั่งขยายระยะเวลาโดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเป็นผู้มีอำนาจขยายระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้

การไต่สวนเบื้องต้น ให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3)

---

[100] มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[101] ข้อ 51 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

[102] มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ในการลงมติของคณะไต่สวนเบื้องต้น ให้นำความในข้อ 52[103] มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการกำกับการไต่สวนเบื้องต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. แต่ละคนกำกับดูแลการไต่สวนเบื้องต้นในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดก็ได้[104]

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนหรือมอบหมายให้คณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและคณะไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 68[105] เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว[106]

เมื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการในชั้นไต่สวนแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าในการไต่สวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือในการไต่สวนได้ตามที่เห็นสมควร ส่วนการไต่สวนโดยคณะกรรมการไต่สวนนั้น คณะกรรมการ

---

[103] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

ข้อ 52 ให้คณะกรรมการไต่สวนจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการไต่สวน รวมทั้งมอบหมายกรรมการไต่สวน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการไต่สวน ทั้งนี้ ให้นำระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในการประชุมของคณะกรรมการไต่สวนเพื่อพิจารณามีมติวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องสำคัญต้องมีกรรมการไต่สวนเข้าร่วมประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการไต่สวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การลงมติของคณะกรรมการไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการไต่สวนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

[104] ข้อ 54 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบ และไต่สวน พ.ศ. 2561

[105] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 68 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนตามมาตรา 51 หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนเบื้องต้นเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการไต่สวนและผู้ไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวนเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.

[106] ข้อ 55 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561

ป.ป.ช. จะมีการแต่งตั้งองค์คณะประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่า 2 คน และหัวหน้าพนักงานไต่สวนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์คณะ โดยคณะกรรมการไต่สวนมีอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือในการไต่สวนได้ตามที่เห็นสมควรได้เช่นกัน สำหรับคณะไต่สวนเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้ ซึ่งการไต่สวนทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพนักงานไต่สวนที่ไม่ใช่หัวหน้าพนักงานไต่สวนจะสามารถเข้าร่วมเป็นองค์คณะได้เฉพาะการไต่สวนในรูปแบบคณะไต่สวนเบื้องต้นเท่านั้น

การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนนั้น จะต้องดำเนินการถึงขั้นให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่ถูกไต่สวนหรือไม่โดยไม่คำนึงว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาก็ตาม ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนโดยคณะไต่สวนเบื้องต้นนั้น หากมีกรณีที่จะต้องทำการค้นเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึดหรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกล่าวหา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นจึงจะมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 50 วรรคหก ส่วนการไต่สวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเองหรือการไต่สวนโดยกรรมการไต่สวนนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 50 วรรคหก และมาตรา 51 วรรคหก โดยจะเห็นได้ว่าการดำเนินการในชั้นไต่สวนพนักงานไต่สวนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนรวมถึงนักสืบสวนคดีทุจริตจะไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ในทุกกรณี และเมื่อมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนรับฟังได้ว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลแล้ว ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาต่อไปโดยหากผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะมีมติชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวและส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลต่อไป

1.2.1.1 การขอศาลออกหมายค้น

ในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มีกฎหมายลำดับรองที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ คือ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

1.2.1.2 เหตุในการออกหมายค้น

เหตุในการขอออกหมายค้นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 กำหนดว่านอกจากกรณีที่มีเหตุออกหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว หากมีเหตุดังต่อไปนี้ ก็สามารถขอออกหมายค้นต่อศาลได้

(1) เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวน หรือเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

(2) เพื่อพบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติ[107]

1.2.1.3 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการขอศาลออกหมายค้น

ในระหว่างการตรวจสอบ และการไต่สวน เมื่อมีเหตุในการขอออกหมายค้นต่อศาลแล้ว ให้บุคคลต่อไปนี้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายค้นแล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายทราบ

(1) กรณีที่ต้องมีการค้นเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง

(2) กรณีที่ต้องมีการค้นเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องไต่สวน หรือเรื่องไต่สวนเบื้องต้น ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการไต่สวน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้น เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง

(3) กรณีที่ต้องมีการค้นเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง

---

[107] ข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

(4) กรณีการค้นเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดำเนินการตามหมายจับ เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง[108]

โดยผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายค้นดังกล่าวต้องดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(1) กรณียื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีอำนาจชำระคดีหรือศาลจังหวัดที่มีอำนาจเหนือท้องที่ที่จะทำการค้น ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือพนักงานไต่สวนตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป

(2) กรณียื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเขตอำนาจชำระคดี รวมทั้งศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่จะทำการค้น อันมิใช่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือพนักงานไต่สวนตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป

(3) กรณียื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อจะทำการค้นนอกเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือพนักงานไต่สวนตั้งแต่ระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป

(4) กรณียื่นคำร้องโดยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือพนักงานไต่สวนตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไป

ในการยื่นคำร้องต่อศาล ให้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา และ กฎหมาย รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ยื่นคำร้องจัดเตรียมความพร้อมที่จะสามารถไปให้ศาลสอบถามก่อนออกหมายได้ทันที[109]

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าเมื่อมีเหตุในการขอออกหมายค้น ในชั้นตรวจสอบเบื้องต้นผู้ที่มีอำนาจใน

---

[108] ข้อ 21 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

[109] ข้อ 22 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

การขอศาลออกหมายค้น ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวน ส่วนในชั้นไต่สวนผู้ที่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น คือ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการไต่สวน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวน ส่วนพนักงานไต่สวนระดับต้นและนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นทุกกรณีไม่ว่าจะในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน

1.2.1.4 การค้น

เมื่อศาลได้ทำการออกหมายค้นแล้วให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ดำเนินการค้น

(1) การค้นโดยมีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีชื่อในหมายค้น หรือผู้รักษาราชการแทนซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่พนักงานไต่สวนระดับต้นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปเป็นหัวหน้าในการจัดการให้เป็นไปตามหมายค้น

(2) นอกจากกรณีตาม (1) ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนเป็นผู้ดำเนินการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[110]

สำหรับการค้นตัวบุคคลนั้น ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 กำหนดห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด[111] และผู้จับหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 32[112] ซึ่งรับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจค้นตัวผู้ถูกจับ

---

[110] ข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

[111] ข้อ 46 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

[112] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

ข้อ 32 กรณีที่ต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. หรือสถานที่ควบคุม ตามข้อ 31 วรรคหนึ่ง (1) เมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง และมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น แล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ให้รับตัวผู้ถูกจับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อควบคุมตัวผู้ถูกจับ

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับตัวผู้ถูกจับแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ

และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยการค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น และสิ่งของใดที่ยึดไว้ให้ยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ถูกจับหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น[113]

สำหรับการค้นในที่รโหฐานนั้น ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 กำหนดห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการ รวบรวมพยานหลักฐานและมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอออกหมายค้นได้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลมเท่าที่จำเป็นหรือสมควรแก่กรณี[114]

ในกรณีที่ศาลได้ออกหมายค้นให้ทำการค้นในที่รโหฐานได้แล้วนั้น หรือในกรณีที่มีเหตุให้ทำการค้นในที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นในที่รโหฐาน สามารถสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือ ผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการ ในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ ให้ผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งถ้าเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นมิยอมให้เข้าไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว หรือ สิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้

(2) ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอทำได้ จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือ ผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้

(3) การค้นให้กระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

(4) การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้อง

ไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการ หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามคำร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ ในการนี้ มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ถูกจับ

[113] ข้อ 47 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

[114] ข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

มาเป็นพยานในการค้นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากำกับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยาน

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการค้นได้นั้น ส่วนสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ถูกกล่าวหา ผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้[115]

ในส่วนของการดำเนินการค้นนั้นผู้ศึกษาเห็นว่า โดยหลักผู้มีหน้าที่ ทำการค้นคือผู้ที่มีชื่อในหมายค้นตามที่ศาลออกให้ หรือผู้รักษาการแทนที่มีตำแหน่งตั้งแต่พนักงานไต่สวนระดับต้นหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สำหรับการค้นโดยไม่มีหมายค้นผู้ที่มีอำนาจทำการค้นได้ คือ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน และจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการค้นที่รโหฐานผู้ทำการค้นจะต้องมีหมายค้นเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุให้ทำการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและจะต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนและไม่อาจขอให้ศาลออกหมายค้นได้

1.2.1.5 บทกำหนดโทษของผู้ขัดขืนหรือขัดขวางการค้น

เมื่อพยานหลักฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานนั้นเพื่อให้ปรากฏในสำนวนการไต่สวนแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวก็จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ไม่ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบความผิดและบทกำหนดโทษของผู้ที่ทำการขัดขืนหรือขัดขวางการค้นไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ได้มีการบัญญัติองค์ประกอบความผิดและโทษของผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ว่า ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีเพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

---

[115] ข้อ 49 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

(1) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

(2) ใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

(3) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ทำ หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ อันเป็นเท็จในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

(4) ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้[116]

นอกเหนือจากองค์ประกอบความผิดและโทษของผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ยังได้มีการบัญญัติองค์ประกอบความผิดและโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (4) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 116[117] ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน

---

[116] มาตรา 177 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[117] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตรา 116 ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินิจฉัยว่าผู้ใดร่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและหนี้สิน การเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมของบุคคลนั้นและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการวินิจฉัย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นการยื่นตามมาตรา 130 ให้คณะกรรมการ

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[118] ซึ่งไม่มีการบัญญัติถึงบทกำหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน ตามมาตรา 34 (3) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการค้น และนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติว่าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[119]

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 177 มาตรา 178 และมาตรา 182 แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงองค์ประกอบความผิดของการขัดขืนหรือขัดขวางการค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม การขัดขืนหรือขัดขวางการค้นดังกล่าว ถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ดังนั้น ผู้ที่ทำการขัดขืนหรือขัดขวางการค้น จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 182 และหากการขัดขืนหรือขัดขวางการค้นนั้นมีข้อเท็จจริงว่ามีการทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยาน หลักฐานใดๆ หรือปลอม ทำ หรือใช้เอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ อันเป็นเท็จในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

ป.ป.ช. นำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะดำเนินการไต่สวน ประกอบกับรายได้และรายจ่าย และการเสียภาษีเงินได้ของผู้นั้นและเพื่อประโยชน์แห่งการนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม

ระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตาย ก็ไม่ตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

[118] มาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

[119] มาตรา 182 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

หรือมีการใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังกล่าว ก็จะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 177 (3) หรือ (4) ด้วย

1.2.2 กรณีมีการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการต่อพนักงานสอบสวน

ในกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ นอกจากการกล่าวหาร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแล้ว ผู้เสียหายหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวยังสามารถ ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนได้อีกด้วย โดยเมื่อมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่า

ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาดังกล่าวไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนโดยจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทั่วถึงเพื่อให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเรื่องใดบ้างที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับบุคคลดังกล่าวได้

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่จับบุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับมายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายังที่ทำการของพนักงานสอบสวน รวมเข้าในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ในกรณีที่ไม่จำต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไปโดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น[120]

กรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติชัดแจ้งว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจและหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงใด การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และหากพนักงานสอบสวนจะต้องทำการค้นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเรื่องดังกล่าวแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใด ระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

[120] มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นของพนักงานไต่สวนและนักสืบสวนคดีทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่	การได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	อำนาจขอศาลออกหมายค้น
พนักงานไต่สวนระดับต้น	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน	ไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงาน ไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น
พนักงานไต่สวนระดับกลาง	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน	ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า มาตรา 50 วรรคหก หรือมาตรา 51 วรรคหก
		ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น
พนักงานไต่สวนระดับสูง	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน	ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า มาตรา 50 วรรคหก หรือมาตรา 51 วรรคหก
		ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น
พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน	ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า มาตรา 50 วรรคหก หรือมาตรา 51 วรรคหก
		ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ตำแหน่ง	อำนาจหน้าที่	การได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	อำนาจขอศาลออกหมายค้น
พนักงานไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิ	ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน	ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า มาตรา 50 วรรคหก หรือมาตรา 51 วรรคหก
		ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น
นักสืบสวนคดีทุจริต	สืบสวนหรือการหาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและการไต่สวน การจัดทำระบบข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การติดตามความเคลื่อนไหวพฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร การเก็บรวบรวมและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การติดตามตัวพยานหรือผู้ที่ถูกหมายของศาล การคุ้มครองพยาน	ไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน	ไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น

เมื่อวิเคราะห์จากตารางสรุปข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน พนักงานไต่สวนผู้ที่จะมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา34 (3) ประกอบมาตรา 49 วรรคห้า หรือมาตรา 50 วรรคหก แล้วแต่กรณีได้นั้น จะต้องเป็นพนักงานไต่สวนระดับกลางขึ้นไปและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นจึงจะมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ ส่วนพนักงานไต่สวนระดับต้นและนักสืบสวนคดีทุจริตจะไม่มีอำนาจในการขอ

ศาลออกหมายค้นได้ทุกกรณีเนื่องจากไม่คุณสมบัติในการได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ซึ่งข้อขัดข้องในการขอศาลออกหมายค้นของพนักงานไต่สวนระดับต้นและนักสืบสวนคดีทุจริต ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องมีการเพิ่มขั้นตอนในการเสนอให้หัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นผู้ทำการขอศาลออกหมายค้น ซึ่งหากปรากฏว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่ต้องขอหมายค้นโดยฉับพลันเร่งด่วน อาจเป็นเหตุให้พนักงานไต่สวนระดับต้นหรือนักสืบสวนคดีทุจริตรวบรวมพยานหลักฐานไม่ทันการเนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานไปแล้ว ส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขาดพยานหลักฐานในการพิจารณาชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหา

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบการมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

มาตราที่ใช้ในการมอบหมายเรื่องกล่าวหา	การรับเรื่องกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	อำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก่อนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.	หลักเกณฑ์การมอบหมายเรื่องกล่าวหาแก่พนักงานสอบสวน	กฎหมายที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการดำเนินการภายหลังจากได้รับมอบหมายเรื่องกล่าวหาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา 61	ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆ ในข้อหาใดๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไปยังพนักงานสอบสวน	พนักงานสอบสวนมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ	เป็นเรื่องกล่าวหาที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ	ไม่มีการกำหนดกฎหมายที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

มาตราที่ใช้ในการมอบหมายเรื่องกล่าวหา	การรับเรื่องกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	อำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก่อนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช.	หลักเกณฑ์การมอบหมายเรื่องกล่าวหาแก่พนักงานสอบสวน	กฎหมายที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการดำเนินการภายหลังจากได้รับมอบหมายเรื่องกล่าวหาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มาตรา 63	ผู้กล่าวหาทำการกล่าวหาด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด	พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากเป็นการกล่าวหาร้องเรียนโดยตรงมายังสำนักงาน ป.ป.ช.	คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควรอาจส่งเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มิใช่ความผิดร้ายแรงให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ	พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมื่อวิเคราะห์จากตารางสรุปข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าการมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 ต้องเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนได้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้วส่งเรื่องกล่าวหามายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง โดยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงก็สามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ตามมาตรา 61 วรรคสอง แต่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว หรือการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มาตรา 61 ไม่ได้บัญญัติชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันอาจส่งผลในเรื่องของการใช้อำนาจในการค้นของพนักงานสอบสวนว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด

ซึ่งแตกต่างจากการมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 63 เนื่องจากมาตรา 63 ต้องเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีการร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยตรงและเป็นเรื่องอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่เป็นเรื่องที่มิใช่ความผิดร้ายแรงจึงมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นการชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งปวงซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การกระทำความผิดอาญาเป็นการกระทำความผิดต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคม รัฐจึงมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และด้วยหน้าที่ดังกล่าวรัฐจึงมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นดำเนินการโดยมีศาลเพื่อพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ มีเจ้าพนักงาน เช่น ตำรวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เพื่อจับกุม สอบสวน และฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาล ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล นั้น เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีอาญาเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ชั้น คือ ก่อนศาลพิจารณา ระหว่างศาลพิจารณา และภายหลังศาลพิจารณา[121] โดยในการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดอาญาไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาทั่วไปหรือความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น เป็นการดำเนินการชั้นก่อนศาลพิจารณา ซึ่งสำหรับการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนั้นมีขั้นตอนดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ การสืบสวนและการสอบสวน โดยในการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1) การสืบสวน

การสืบสวนคดีอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดซึ่งตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่[122] โดยตำรวจไม่จำกัดชั้นยศ ตั้งแต่ยศพลตำรวจไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญาได้และสามารถทำการสืบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร โดยการสืบสวนคดีอาญาสามารถเริ่มทำการสืบสวนได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงมือกระทำความผิดเนื่องจากเป็นการป้องกันอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่ในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นแล้วการสืบสวนก็

---

[121] คนึง ฤๅไชย. *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 2551. หน้า 13.

[122] มาตรา 2 (10) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จะเป็นไปเพื่อการหารายละเอียดแห่งความผิดและค้นหาพยานหลักฐานเพื่อนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลต่อไป[123] อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาไว้ โดยการสืบสวนจะเป็นการดำเนินการของเจ้าพนักงานของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งบางครั้งการสืบสวนเป็นการดำเนินการทางลับเพื่อหวังผลในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดจึงไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างตายตัวแต่จะให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการออกระเบียบในการปฏิบัติงานไว้เป็นการภายใน[124]

2) การสอบสวน

การสอบสวนคดีอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายหลังจากที่ได้มีการกระทำความผิดขึ้นแล้ว โดยเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ[125] โดยการสอบสวนคดีอาญามีลักษณะดังต่อไปนี้[126]

(1) ผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา มีการกำหนดชั้นยศของตำรวจไว้อย่างชัดเจน คือ ต้องเป็นตำรวจที่มียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

(2) การสอบสวนคดีอาญาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาอาจทำให้การสอบสวนเสียไป เช่น ในคดีความผิดอันยอมความได้ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว ถ้าผู้เสียหายไม่ทำการร้องทุกข์ตามระเบียบพนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจทำการสอบสวน[127] หากพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล

(3) การสอบสวนคดีอาญาเป็นเงื่อนไขทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล หากปรากฏว่าความผิดใดยังไม่มีการสอบสวน พนักงานอัยการจึงต้องห้ามฟ้องความผิดนั้นเป็นคดีต่อศาล[128]

---

[123] กุลพล พลวัน. การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง. ใน *ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1 - 5 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง,* หน่วยที่ 4, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2561. หน้า 4-27.

[124] คนึง ฤๅไชย. *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*. หน้า 97.

[125] มาตรา 2 (11) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[126] กุลพล พลวัน. การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง. ใน *ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 1 - 5 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบชั้นสูง,* หน่วยที่ 4, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2561. หน้า 4-28.

[127] มาตรา 121 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[128] มาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในการดำเนินการของตำรวจไม่ว่าจะเป็นชั้นสืบสวนหรือชั้นสอบสวน การค้นถือเป็นมาตรการสำคัญในการที่จะทำให้การสืบสวนสอบสวนบังเกิดผลตามความมุ่งหมายในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด แต่การค้นตัวบุคคลหรือค้นที่รโหฐานเป็นการดำเนินการที่กระทบสิทธิของประชาชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นไว้ ดังนี้

1.3.1 เหตุในการออกหมายค้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการกำหนดเหตุในการออกหมายค้นไว้ ดังนี้[129]

(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา

(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด

(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ

(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว

เมื่อพิจารณาเหตุในการออกหมายค้นตาม (1) - (5) แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าเมื่อมีเหตุดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในชั้นสืบสวนหรือชั้นสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้

1.3.2 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการขอศาลออกหมายค้น

ในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจมีตั้งแต่ขั้นตอนของการสืบสวนและการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานตำรวจทุกชั้นยศมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร[130] ส่วนอำนาจในการสอบสวนความผิดอาญานั้นต้องเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจึงจะมีอำนาจในการสอบสวนได้[131] อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในชั้นสืบสวนหรือชั้นสอบสวนหากมีเหตุที่ต้องทำการค้นตัวหรือค้นทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแล้วเจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้ ดังนี้

---

[129] มาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[130] มาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[131] มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควร หรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสมเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตามมาตรา 59/1[132] และมีคำสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งสำเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

เมื่อได้มีการออกหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ศาลดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบศาลเพื่อสาบานตัวโดยไม่ชักช้าโดยจดบันทึกถ้อยคำของบุคคลดังกล่าวและ ลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายศาลอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้ ทั้งนี้ ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้[133]

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวน มีอำนาจดังต่อไปนี้[134]

(1) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทำภาพถ่าย แผนที่หรือภาพวาดจำลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะทำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น

---

[132] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 59/1 ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะ ต้องออกหมายตามมาตรา 66 มาตรา 69 หรือมาตรา 71

คำสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคำร้อง จะต้องระบุเหตุผลของคำสั่งนั้นด้วย

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

[133] มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[134] มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาดังกล่าว หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิงให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอนำบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้

(2) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยค้น

(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จำต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมาย

(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ใน (2) (3)

นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นไว้ ดังนี้

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายจับ หรือหมายค้น จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น และต้องมาให้ผู้พิพากษาสอบถามก่อนออกหมาย

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานอื่นเป็นผู้ร้องขอ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป ในกรณีที่เป็นตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป[135]

เจ้าพนักงานซึ่งจะทำการจับหรือค้นนอกเขตศาลอาญา จะร้องขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นต่อศาลอาญาได้ต่อเมื่อมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งและการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจจะเกิดความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ผู้ถูกออกหมายจับกำลังจะหลบหนี หรือสิ่งของที่ต้องการจะหาหรือยึดกำลังจะถูกโยกย้ายหรือถูกทำลาย[136]

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานอื่น ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับเก้าขึ้นไป ในกรณีที่เป็นตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายพลตำรวจตรีขึ้นไป[137]

---

[135] ข้อ 9 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

[136] ข้อ 25 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

[137] ข้อ 26 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรซึ่งผู้ร้องขอไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อผู้พิพากษาทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสมเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นได้[138]

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานอื่นเป็นผู้ขอ ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับแปดขึ้นไป ในกรณีที่เป็นตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ชั้นพันตำรวจเอกขึ้นไป[139]

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นอาจร้องขอ ให้ศาลอนุญาตพิเศษให้ออกหมายค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญในเวลากลางคืนก็ได้

ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานอื่น ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับแปดขึ้นไป ในกรณีที่เป็นตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่ชั้นพันตำรวจเอกขึ้นไป[140]

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจจะร้องขอให้ศาลออกหมายค้นในกรณีทั่วไปนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป โดยสามารถร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นได้ทั้งในชั้นสืบสวนและชั้นสอบสวน โดยเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอจะต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามในกรณีการขอออกหมายค้นในกรณีพิเศษ เช่น การขอออกหมายค้นนอกเขตศาลอาญา จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งและการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าและเสียหายอย่างร้ายแรง และผู้ร้องขอต้องเป็นผู้ที่มียศตั้งแต่ชั้นนายพลตำรวจตรีขึ้นไป หรือในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและผู้ร้องขอออกหมายค้นไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้ก็สามารถร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นได้ และผู้ร้องขอต้องเป็นผู้ที่มียศตั้งแต่ชั้นพันตำรวจเอกขึ้นไป หรือในกรณีการขอศาลออกหมายค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญ สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นในเวลากลางคืนได้ และผู้ร้องขอต้องเป็นผู้ที่มียศตั้งแต่ชั้นพันตำรวจเอกขึ้นไป

1.3.3 การค้น

ในการค้นของเจ้าพนักงานตำรวจนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

---

[138] ข้อ 28 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

[139] ข้อ 29 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

[140] ข้อ 35 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา 78[141] มาตรา 79[142] มาตรา 80[143] มาตรา 92 และมาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง จำคุก หรือค้นในที่รโหฐาน หาตัวคนหรือสิ่งของ ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้น

บุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล[144]

ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

---

[141] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80

(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด

(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117

[142] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 79 ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย

[143] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆ

อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะ

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น

[144] มาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ ตามมาตรา 78[145]

การใช้อำนาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผล ที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป[146]

ห้ามมิให้ค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด[147]

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในที่นั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมาย หรือถ้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่ง

---

[145] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80

(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด

(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117

[146] มาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[147] มาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถ้าบุคคลดังกล่าวมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้[148]

การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้น ดังนี้

(1) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้

(2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้

(3) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา[149]

ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น[150]

การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้

(1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย

(2) เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า[151]

การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นหรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน

การค้นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากำกับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน

---

[148] มาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[149] มาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[150] มาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[151] มาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จำเลย ผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้[152]

จากบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าการค้นในที่รโหฐาน โดยหลักจะต้องมีหมายค้น และหมายค้นจะต้องออกโดยผู้มีอำนาจและมีเหตุที่จะออกหมายค้นได้ อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความยุติธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานตำรวจสามารถค้นโดยไม่มีหมายค้นได้ในกรณีที่มีเหตุตามมาตรา 92 (1) - (5) ส่วนการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถานนั้น โดยหลักเจ้าพนักงานตำรวจก็ห้ามทำการค้นเช่นเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด เจ้าพนักงานตำรวจจึงจะสามารถทำการค้นได้ และสำหรับการค้นโดยมีหมายค้นนั้นผู้ที่จะทำการค้นจะต้องเป็นผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งในกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจก็จะต้องมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถทำการค้นได้

1.3.4 บทกำหนดโทษของผู้ขัดขืนหรือขัดขวางการค้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้กำหนดองค์ประกอบความผิดของผู้ที่ขัดขืนหรือขัดขวางการค้นไว้อย่างชัดเจน แต่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดที่ได้กระทำต่อเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถปรับใช้การขัดขืนหรือขัดขวางการค้นได้ ดังนี้

(1) ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[153]

(2) ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[154]

---

[152] มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[153] มาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

[154] มาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(3) ถ้าความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง หรือมาตรา 139 ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ากระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าความผิดดังกล่าวได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง[155]

(4) ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน หรือเอกสารใดๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่น ส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[156]

ในส่วนการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าพนักงานตำรวจนั้น หากมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากเรื่องกล่าวหานั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจส่งเรื่องดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปได้ ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ก็สามารถสอบสวนคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ต่อไปเช่นเดียวกันกับการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

1.4 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 กระทรวงยุติธรรมได้มีการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในด้านต่างๆ พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด[157]

---

[155] มาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

[156] มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

[157] กรมสอบสวนคดีพิเศษ. *ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ*. 5 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.dsi. go.th/th/Detail/History-of-DSI.

โดยคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้แก่คดีความผิดอาญา ดังนี้

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ.โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือ

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ. กำหนด

(2) คดีความผิดอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่[158]

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มี คณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยย่อว่า “กคพ.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเก้าคน และในจำนวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ[159]โดยคณะกรรมการคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

---

[158] มาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

[159] มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

(1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)[160]

(2) กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1)

(3) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2)

(4) กำหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(6) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.[161]

---

[160] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาตรา 21 วรรคหนึ่ง คดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ. กำหนด

(2) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (1) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

[161] มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษนั้น พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กำหนดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว[162] โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ได้แก่ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ[163] โดยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี และให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ เพียงเท่าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือในกรณีจำเป็นอธิบดีจะสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการสืบสวนเป็นการเฉพาะก็ได้ ซึ่งในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการมอบหมายและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามข้องบังคับที่ กคพ. กำหนด[164]

1.4.1 การค้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กำหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

---

[162] มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

[163] มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

[164] มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

(2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(4) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(5) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (1) (2) (3) และ (4)

การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามข้อบังคับที่ กคพ. กำหนด

เฉพาะการใช้อำนาจตาม (1) ดังกล่าว นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่งมอบหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปด้วย

ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสำเนาบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อ และสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ยึด หรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้น หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดโดยทำเอกสารให้ไว้ประจำตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้ได้รับอนุมัตินั้นและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้นั้นต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง[165]

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

---

[165] มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

กำหนดไว้ว่า ในการจับ การค้น การสืบสวน และการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ และรวมถึงการใช้อำนาจพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามหมวด 3 การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและอนุบัญญัตินั้นๆ หากข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ ให้อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบหรือคำสั่งเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน[166]

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวแล้วผู้ศึกษาเห็นว่า มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ โดยในการปฏิบัติหน้าที่จะมีเพียงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และมีสถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพียงเท่าที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น และเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษจึงจะมีสถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อย่างไรก็ตาม ในการสอบสวนคดีพิเศษนอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษแล้ว ในกรณีจำเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็สามารถมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนเป็นการเฉพาะก็ได้ และผู้ที่ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวก็จะมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ในส่วนของการค้นนั้น มาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้อำนาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น เพื่อหาบุคคล ทรัพย์สิน รวมไปถึงการค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะด้วย โดยไม่มีการจำกัดระดับของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีอำนาจในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้แต่อย่างใดตาม มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกอบ ข้อ 15 ของข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

1.4.2 บทกำหนดโทษของผู้ขัดขืนหรือขัดขวางการค้น

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติบทกำหนดโทษไว้ 3 กรณี ดังนี้

---

[166] ข้อ 15 ของข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

1) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26[167] ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการที่เข้าร่วมสอบสวนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 32[168]



[167] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาตรา 26 ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรา 25 เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 25 และเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

[168] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาตรา 32 ในกรณีที่ กคพ. เห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารแล้วแต่กรณีมาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่การสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือ (ง) ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดีแล้วแต่กรณี ทั้งนี้การสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคพ. กำหนด

หรือผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 25[169] ผู้กระทำต้องรับโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้ดังกล่าว[170]

2) ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 27[171] กระทำการนอกเหนือวัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

---

[169] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยกำหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามคำสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ภายหลังที่มีคำสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดำเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการดำเนินคดีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นให้ทำลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ตามข้อบังคับที่ กคพ. กำหนด

[170] มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

[171] พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

มาตรา 27 ในกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจให้บุคคลใด จัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อธิบดีกำหนด

การจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเข้าไปแฝงตัวในองค์กร หรือกลุ่มคนใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบ

ให้ผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 27 วรรคสอง ถ้าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาให้ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น[172]

3) ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[173]

ผู้ศึกษาเห็นว่าพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ไม่ได้บัญญัติบทกำหนดโทษสำหรับการขัดขืนหรือขัดขวางการค้นไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ผู้ที่ทำการขัดขืนหรือขัดขวางการค้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาได้

2. ต่างประเทศ

เมื่อศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้นในคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วพบว่ามีกรณีจำเป็นต้องศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีทุจริตเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค้นต่อไป ซึ่งในส่วนนี้จะทำการศึกษากฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

2.1 สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คือ สำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB)) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 (โดยช่วงก่อนปี ค.ศ. 1958 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการปราบปรามการทุจริต คือ แผนกต่อต้านการทุจริต สังกัดกรมตำรวจแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์) โดยสำนักงานสืบสวนการทุจริตมีที่ตั้งสำนักงานเพียงแห่งเดียวตั้งอยู่ใจกลางเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไม่มีสำนักงานท้องถิ่น หรือสำนักงานสาขาโดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนการทุจริตเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

---

[172] มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

[173] มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งสำนักงานสืบสวนการทุจริตจะปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยอำนาจตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act : PCA)

ในส่วนของภารกิจงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตของสำนักงานสืบสวนการทุจริตจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อำนวยการ (The Director) รองผู้อำนวยการ (Deputy Directors) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Assistance Directors) และ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ (Special Investigators) โดยมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามมาตรา 3 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ดังนี้

(1) ประธานาธิบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนการทุจริต :

โดยที่ประธานาธิบดีสามารถมีดุลยพินิจในการปฏิเสธการแต่งตั้งหรือเพิกถอนการแต่งตั้งผู้อำนวยการได้หากไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ดำเนินการภายใต้อำนาจทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

(2) ประธานาธิบดีอาจแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ ของสำนักงานสืบสวนการทุจริตตามจำนวนที่ประธานาธิบดีเห็นสมควร

(3) อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการภายใต้รัฐบัญญัตินี้ อาจใช้หรือดำเนินการโดยรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนการทุจริตได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคำสั่งและข้อบังคับของผู้อำนวยการ

(4) รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนการทุจริตอาจใช้สิทธิในการมอบอำนาจตามกฎหมายนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ

(5) ประธานาธิบดีอาจกำหนดระดับที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ ตามที่เห็นสมควร[174]

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ ของสำนักงานสืบสวนการทุจริตให้ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 ตามมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต[175]

2.1.1 อำนาจของเจ้าพนักงานของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act)

---

[174] The Prevention of Corruption Act, Section 3.

[175] The Prevention of Corruption Act, Section 4.

ในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานสำนักงานสืบสวนการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตที่ให้อำนาจในการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

2.1.1.1 อำนาจในการจับ

มาตรา 15 (1) ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษอาจจับกุมบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดใดๆ ตามกฎหมายนี้ หรือบุคคลใดที่ถูกร้องเรียนหรือปรากฏข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ

(2) ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษที่จับกุมบุคคลตาม (1) อาจค้นตัวบุคคลดังกล่าวและยึดทรัพย์สินที่พบได้หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นพยานหลักฐานของการก่ออาชญากรรม ถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นหญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ทำการค้น

(3) บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมจะต้องถูกนำตัวไปที่สำนักงานให้นำบุคคลดังกล่าวไปยังสำนักงานสืบสวนการทุจริตหรือสถานีตำรวจ[176]

2.1.1.2 อำนาจในการสืบสวนสอบสวน

มาตรา 17 (1) ในกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

(a) การกระทำความผิดภายใต้มาตรา 165 หรือภายใต้มาตรา 213 ถึง 215 ของประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 หรือการสมคบคิดกันเพื่อกระทำความผิด หรือความพยายามใดๆ ที่จะกระทำความผิด หรือการสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(b) ของความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือ

(c) การกระทำความผิดร้ายแรงภายใต้กฎหมายใดๆ ที่อาจจะต้องมีการเปิดเผยการสืบสวนสอบสวนภายใต้กฎหมายนี้

ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษอาจใช้อำนาจเกี่ยวกับการสืบสวนของตำรวจในความผิดใดๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 โดยไม่ต้องมีคำสั่งจากพนักงานอัยการ

ทั้งนี้ การสอบสวนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 ถือเป็นการสอบสวนของตำรวจตามมาตรา 23 และมาตรา 258 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 โดยใช้บังคับในลักษณะเดียวกันและในขอบเขตเดียวกันกับที่ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ

---

[176] The Prevention of Corruption Act, Section 15.

(2) ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 20 (1) และ 258 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 ให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานสืบสอบสวนพิเศษเป็นเจ้าหน้าที่ที่มียศไม่ต่ำกว่ากว่าพนักงานสอบสวน[177]

ประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 มาตรา 165 เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่[178] มาตรา 213 เป็นการกระทำความผิดฐานรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในการช่วยเหลือให้ผู้กระทำความผิดให้ไม่ต้องถูกลงโทษ[179] มาตรา 214 เป็นการกระทำความผิดฐานเสนอของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด[180] มาตรา 215 เป็นการกระทำความผิดฐานรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในการช่วยเรียกคืนทรัพย์สินที่ถูกขโมย[181]

สำหรับมาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 เป็นเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหา โดยในระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือและต้องอ่านให้ฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีในข้อหาใด ต้องการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามที่มีการอ่านให้ฟังอย่างไร หากไม่ตอบหรือชี้แจงในประเด็นใดในชั้นนี้แต่ไปชี้แจงในชั้นศาล ผู้พิพากษาอาจไม่รับฟังข้อชี้แจงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคดีของผู้ถูกกล่าวหาในศาล ดังนั้นอาจเป็นประโยชน์มากกว่าหากผู้ถูกกล่าวหาพูดถึงข้อเท็จจริงหรือประเด็นดังกล่าวในตอนนี้ หากผู้ถูกกล่าวหาต้องการทำเช่นนั้น สิ่งที่พูดจะถูกบันทึกไว้ อ่านซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และลงนามโดยผู้ถูกกล่าวหา และเมื่ออ่านสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาฟังแล้ว และผู้ถูกกล่าวหายังคงนิ่งเฉย หรือพูดหรือกระทำการใดๆ ที่แสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธที่จะให้ถ้อยคำ ก็ให้ทำการบันทึกข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหานิ่งเฉยหรือปฏิเสธที่จะให้ถ้อยคำหรือการกระทำใดๆ นั้นไว้ แต่ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจะต้องมีการบันทึกเป็นหนังสือหรือบันทึกในรูปแบบโสตทัศน์ และจะต้องอ่านให้ผู้ถูกกล่าวหาฟัง หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาที่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจ โดยคำให้การใดๆ ของผู้ถูกกล่าวหาที่กล่าวภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจะไม่ถือเป็นคำกล่าวที่เกิดจากการคุกคาม การล่อลวง หรือคำสัญญาใดๆ หากเป็นไปโดยสมัครใจ และจะต้องมอบสำเนาคำให้การดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาเมื่อสิ้นสุดการบันทึก ในกรณีที่มีการบันทึกคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาในรูปแบบการบันทึกเสียง หากผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ จะต้องจัดเตรียมให้ผู้ถูกกล่าวหาและทนายความของผู้ถูกกล่าวหาตรวจดูการบันทึกภาพและเสียงของคำให้การโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการบันทึกภาพและ

---

[177] The Prevention of Corruption Act, Section 17.

[178] The Penal Code 1871, Section 165.

[179] The Penal Code 1871, Section 213.

[180] The Penal Code 1871, Section 214.

[181] The Penal Code 1871, Section 215.

เสียงแล้ว ณ สถานีตำรวจหรือสถานที่อื่นที่กำหนด และหากมีการถอดเสียงการบันทึกภาพและเสียงต้องมอบสำเนาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย[182]

ส่วนมาตรา 258 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 เป็นเรื่องของการรับฟังคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา โดยในกรณีที่บุคคลใดถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิด คำให้การใดๆ ของบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือและจะเป็นการกล่าวในเวลาใดก็ตามไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่บุคคลนั้นถูกตั้งข้อกล่าวหา และไม่ว่าในระหว่างการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังในการพิจารณาคดีของบุคคลนั้นได้ และหากบุคคลนั้นอ้างตนเองเป็นพยานคำให้การดังกล่าวอาจนำไปใช้ในการถามค้านเพื่อหักล้างบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามถ้าคำให้การนั้นได้กระทำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชั้นยศต่ำกว่าจ่าสิบตำรวจคำให้การดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยศาลต้องปฏิเสธที่จะรับฟังคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาหรืออนุญาตให้อ้างถึงคำให้การนั้นหากศาลเห็นว่าคำให้การนั้นเกิดจากการชักจูง ข่มขู่ หรือสัญญาใดๆ ต่อผู้ถูกกล่าวหา[183]

2.1.1.3 อำนาจสืบสวนสอบสวนพิเศษ

มาตรา 18 (1) เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อพนักงานอัยการเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดภายใต้กฎหมายนี้ อาจออกคำสั่งให้ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มียศสูงกว่าผู้กำกับหรือเทียบเท่า หรือนักสืบสวนสอบสวนพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทำการสืบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีหรือรูปแบบที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ โดยอนุญาตให้ทำการสืบสวนบัญชีธนาคาร บัญชีเดินสะพัด, บัญชีซื้อขาย, บัญชีรายการใช้จ่าย หรือบัญชีอื่นใด หรือตู้นิรภัยในธนาคารใดๆ และมีอำนาจในการที่จะเปิดเผยหรือจัดให้บุคคลใดกระทำการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือบัญชี หรือเอกสารใด หรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ

(2) บุคคลใดที่ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่แสดงบัญชีหรือเอกสารดังกล่าวแก่ผู้มีอำนาจให้ถือว่ามีความผิดและต้องรับโทษปรับไม่เกิน $2,000 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ[184]

2.1.1.4 อำนาจการสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งพนักงานอัยการ

มาตรา 19 ในกรณีที่มีการกระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ เกิดขึ้น พนักอัยการอาจออกคำสั่งให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานสืบสวนสอบสวนพิเศษใช้อำนาจทั้งหมด

---

[182] The Criminal Procedure Code 2010, Section 23.

[183] The Criminal Procedure Code 2010, Section 258.

[184] The Prevention of Corruption Act, Section 18.

หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 ได้[185]

2.1.1.5 อำนาจตรวจสอบหนังสือของธนาคารตามคำสั่งพนักงานอัยการ

มาตรา 20 (1) เมื่อพนักงานอัยการเห็นว่ามีหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดภายใต้กฎหมายนี้หรือภายใต้มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 หรือมีการการสมคบกันกระทำความผิด, หรือพยายามกระทำความผิด หรือสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอกชนที่อาจจะพบในหนังสือของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น คู่สมรส หรือบุตร หรือบุคคลที่พนักงานเห็นว่าเป็นผู้ดูแลหรือตัวแทนของบุคคลนั้นซึ่งพนักงานอัยการอาจสั่งให้ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษหรือตำรวจที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยผู้กำกับหรือเทียบเท่า ทำการตรวจสอบหนังสือของธนาคารดังกล่าว และผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าไปในธนาคารที่ระบุไว้ในคำสั่งและการดำเนินการตรวจสอบหรืออาจคัดถ่ายสำเนาหนังสือธนาคารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้

(2) เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรานี้

“ธนาคาร” หมายถึง บริษัทใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่จัดตั้งขึ้นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

“หนังสือธนาคาร” ให้หมายความรวมถึงบัญชีใด ๆ, สมุดประจำวัน, สมุดเงินสด, สมุดบัญชี หรือหนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของธนาคาร[186]

ประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 มาตรา 161 เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสิ่งตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ[187] มาตรา 162 เป็นการกระทำความผิดฐานแสวงหาประโยชน์ในการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย[188] มาตรา 163 เป็นการกระทำความผิดฐานใช้อิทธิพลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจูงใจให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ[189] มาตรา 164 เป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดตามมาตรา 162 และมาตรา 163 ต้องรับโทษสูงขึ้น[190]

---

[185] The Prevention of Corruption Act, Section 19.

[186] The Prevention of Corruption Act, Section 20.

[187] The Penal Code 1871, Section 161.

[188] The Penal Code 1871, Section 162.

[189] The Penal Code 1871, Section 163.

[190] The Penal Code 1871, Section 164.

2.1.1.6 อำนาจในการค้นและจับกุม

มาตรา 22 (1) เมื่อความปรากฏต่อผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการภายหลังจากทำการสอบปากคำ และมีเหตุสำคัญอันควรเชื่อได้ว่าสถานที่ใด มีเอกสารที่เป็นหลักฐานหรือสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ

(a) การกระทำความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือภายใต้ มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 หรือ

(b) การสมคบคิดกันเพื่อกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด หรือการสนับสนุนการกระทำความผิด ที่ผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการ ที่ออกหมายให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มียศไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกหมายเพื่อให้เข้าไปยังสถานที่โดยอาศัยอำนาจที่จำเป็นในการค้น ยึด ไม่ว่าจะเอกสารใดๆ สิ่งใด หรือทรัพย์สิน

(2) เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มียศไม่ต่ำกว่าพนักงานสอบสวน ว่าสถานที่ใด มีการปกปิดหรือเก็บเอกสารใดๆ ที่มีหลักฐานหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆที่เกี่ยวข้องกับ

(a) การกระทำความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือภายใต้ มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 หรือ

(b) การร่วมกันกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด หรือการสนับสนุนการกระทำความผิด

และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในการออกหมายค้นนั้นจะก่อให้เกิดความล่าช้าและที่ไม่อาจได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจในการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวตาม (1) และให้ถือว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามหมายภายใต้มาตรานี้[191]

2.1.1.7 บทกำหนดโทษของผู้ขัดขืนหรือขัดขวางการค้น

มาตรา 26 ผู้ใด

(a) ปฏิเสธผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป หรือค้น หรือ เข้าไปในเคหสถาน

(b) จู่โจม กีดขวาง ขัดขวาง หรือ ทำให้ล่าช้า ที่มีผลใน การเข้าไปในสถานที่ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามรัฐบัญญัติ หรือการดำเนินการปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กำหนดหรือการใช้อำนาจตามกฎหมายนี้

---

[191] The Prevention of Corruption Act, Section 22.

(c) ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

(d) ปฏิเสธหรือละเลยที่จะให้ข้อมูลใดๆ ที่เขาจะต้องให้ตามที่ร้องขอและเขามีอำนาจที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว

ถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายโดยปรับไม่เกิน $10,000 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ[192]

เมื่อพิจารณารัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act) ที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)) ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนการทุจริต รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ โดยผู้อำนวยการสามารถมีคำสั่งหรือข้อบังคับในการมอบอำนาจให้แก่รองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการยังมีสิทธิในการมอบอำนาจที่มีตามกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษได้อีกด้วย[193] ซึ่งตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตไม่ได้มีการบัญญัติถึงระดับต่างๆ ของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษไว้แต่อย่างใด ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษนั้นมีทั้งการใช้อำนาจในการสืบสวนสอบสวนทั่วไปซึ่งเป็นอำนาจโดยแท้ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษและอำนาจในการสืบสวนสอบสวนพิเศษซึ่งเป็นอำนาจตามที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานอัยการ

สำหรับในเรื่องของการค้นนั้น เมื่อผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือพบว่ามีการสมคบคิดกันเพื่อกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด หรือการสนับสนุนการกระทำความผิด ผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการสามารถออกหมายให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเพื่อให้เข้าไปยังสถานที่เพื่อทำการค้น ยึด ไม่ว่าจะเอกสารใดๆ สิ่งใด หรือทรัพย์สินได้ โดยบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษในการร้องขอให้มีการออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด อีกทั้ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในการออกหมายค้นนั้นจะก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่อาจได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษอาจใช้อำนาจในการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวได้ทันทีโดยให้ถือว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษมีอำนาจตามหมาย[194]

---

[192] The Prevention of Corruption Act, Section 26.

[193] The Prevention of Corruption Act, Section 3.

[194] The Prevention of Corruption Act, Section 22.

2.2 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

ในปี ค.ศ. 1968 รัฐบาลแห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้จัดตั้งสำนักงานปราบปรามการทุจริต (Anti Corruption Office : ACO) เพื่อทำหน้าที่ปราบปรามการทุจริตที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้สังกัดของกรมตำรวจ ซึ่งต่อมาได้มีคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติซึ่งคาดว่าได้รับทรัพย์สินมาเป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายนั้นได้ทำการติดสินบนเจ้าหน้าที่หลายรายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวและได้ทำการหลบหนีออกจากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงไป การจัดการกับคดีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่ไร้ประสิทธิภาพดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นมีการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตอย่างจริงจัง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1974 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานปราบปรามการทุจริตขึ้น คือ คณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (The Independent Commission Against Corruption : ICAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่แยกต่างหากจากหน่วยงานของตำรวจและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในภาครัฐ (Public Sector) และภาคเอกชน (Private Sector) และมีที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 11 สาขา อยู่ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง[195] โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) ดังนี้

มาตรา 8 (1) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายนี้

(2) (a) ภายใต้ (b) คณะกรรมการอาจยุติการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ได้หากเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการภายหลังจากหารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยการทุจริต

(b) ก่อนที่ทำการจะยุติการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้

(i) คณะกรรมการจะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่าจะถูกพิจารณายุติการแต่งตั้งพร้อมเหตุผลของการยุติการแต่งตั้ง และ

---

[195] วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. *รายงานการวิจัยการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.*. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 2547. หน้า 82-83.

(ii) ในการแจ้งดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันในการทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงถึงเหตุผลหรือสาเหตุที่ไม่ควรยุติการแต่งตั้งหรือทั้งสองกรณี

(c) ในกรณีที่การแต่งตั้งสิ้นสุดลงตามมาตรานี้

(i) คณะกรรมการจะต้องแจ้งการยุติการแต่งตั้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นหนังสือ

(ii) เจ้าหน้าที่อาจอุทธรณ์การยุติสัญญาต่อประธานกรรมการได้ภายในระยะเวลา 21 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งตาม (i)

(d) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามวรรค (c) ประธานกรรมการอาจยืนยันหรือเพิกถอนการยุติการแต่งตั้งได้

(e) ในกรณีที่การแต่งตั้งสิ้นสุดลงภายใต้มาตรา (2)(a) การยุติจะมีผลทันที แต่ในกรณีที่การยุติถูกยกเลิกจากการอุทธรณ์ภายใต้ (c)(ii) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะถือว่าไม่เคยถูกยุติการแต่งตั้งมาก่อน

(3) เงื่อนไขการจ้างงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดโดย (4)

(4) ภายใต้มาตรานี้และมาตรา 11(2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการจ้างงานภายใต้คำสั่งของการบริการสาธารณะ ระเบียบของรัฐบาล และกฎการบริหารอื่น ๆ ที่ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไป ยกเว้นในกรณีที่การบังคับใช้คำสั่งของการบริการสาธารณะ ระเบียบของรัฐบาล หรือระเบียบดังกล่าวอาจได้รับการแก้ไขโดยคำสั่งที่ออกภายใต้มาตรา 11(2)[196]

2.2.1 อำนาจของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (The Independent Commission Against Corruption : ICAC) ตามรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance)

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตนั้น รัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตได้บัญญัติให้อำนาจไว้ดังนี้

2.2.1.1 อำนาจในการจับ

มาตรา 10 (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาจจับบุคคลโดยไม่ต้องมีหมายจับ หากบุคคลนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำความผิดตามรัฐบัญญัตินี้หรือรัฐบัญญัติป้องกันการติดสินบน (the Prevention of Bribery Ordinance (Cap 201)) หรือรัฐ

[196] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 8.

บัญญัติการเลือกตั้ง (ทุจริตและประพฤติมิชอบ) (the Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap 554)) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำผิดกฎหมายฐานแบล็กเมล์โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

(2) ในระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใต้รัฐบัญญัติป้องกันการติดสินบนหรือรัฐบัญญัติการเลือกตั้ง (ทุจริตและประพฤติมิชอบ) หากปรากฏว่ามีความผิดอื่นเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจจับกุมบุคคลนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ หากมีข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดในความผิดอื่นนั้น และ

(a) มีข้อสงสัยว่าความผิดอื่นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง หรือได้รับการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำความผิดที่ต้องสงสัยภายใต้ รัฐบัญญัติป้องกันการติดสินบนหรือรัฐบัญญัติการเลือกตั้ง (ทุจริตและประพฤติมิชอบ)

(b) การกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใน (5)

(3) เจ้าหน้าที่ผู้ใด

(a) อาจใช้กำลังตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ในการจับกุมตามมาตรา (1) หรือ (2); และ

(b) อาจเข้าไปและค้นสถานที่ใดๆ เพื่อจุดประสงค์ในการจับกุมดังกล่าว หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ามีบุคคลที่จะถูกจับกุมอยู่ในสถานที่ดังกล่าว

(4) ห้ามมิให้เข้าไปในสถานที่ใดๆ ตามมาตรา (3) เว้นแต่จะได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าไปรวมถึงแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลใดๆ ที่ร้องขอให้แสดง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวโดยใช้กำลังได้

(5) ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ (2)

(a) ความผิดฐานบิดเบือนหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

(aa) ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(b) ความผิดฐานแบล็กเมล์ตามมาตรา 23 แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(ba) ความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 16A แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(c) ความผิดฐานได้ทรัพย์สินมาโดยการหลอกลวงตามมาตรา 17 แห่ง รัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(d) ความผิดฐานได้ประโยชน์ทางการเงินมาโดยการหลอกลวงตามมาตรา 18 แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(da) ความผิดฐานได้รับบริการโดยการหลอกลวงตามมาตรา 18 A แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(db) ความผิดฐานหลบเลี่ยงความรับผิดโดยการหลอกลวงตามมาตรา 18 B แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(dc) ความผิดฐานหลบเลี่ยงไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 C แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(dd) ความผิดฐานจัดหารายการเท็จในบันทึกบางอย่างตามมาตรา 18 D แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(de) ความผิดฐานทำบัญชีเท็จตามมาตรา 19 แห่งรัฐบัญญัติการป้องกันการโจรกรรม

(e) ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามมาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(ea) ความผิดใดๆ ตามระเบียบแห่งรัฐบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(eb) ความผิดตามมาตรา 14(1A) แห่งข้อบัญญัติสหประชาชาติ (มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย) ของการจัดการกับทรัพย์สินบางส่วนซึ่งขัดต่อมาตรา 8A ของกฎหมายดังกล่าว

(ec) ความผิดตามมาตรา 14(4A) แห่งข้อบัญญัติสหประชาชาติ (มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย) ของการกระทำบางอย่างซึ่งขัดต่อมาตรา 11K, 11L หรือ 11M ของข้อบัญญัติดังกล่าว

(f) ความผิดฐานสมคบคิดฉ้อโกงและความผิดฐานสมคบคิดก่ออาชญากรรมใดๆ ตามที่ระบุในวรรค (a), (aa), (b), (ba), (c), (d), (da), (db), (dc), (dd), (de), (e), (ea), (eb) หรือ (ec)

(g) การพยายามกระทำความผิดใดๆ ตามที่ระบุในวรรค (a), (aa), (b), (ba), (c), (d), (da), (db), (dc), (dd), (de), (e), (ea), (eb) หรือ (ec) หรือความผิดฐานช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำปรึกษาการจัดหาหรือการกระทำความผิดใด ๆ[197]

2.2.1.2 การจับกุมผู้ได้รับการประกันตัว

มาตรา 10AA (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการอาจจับกุมบุคคลใดๆ โดยไม่ต้องมีหมายจับสำหรับบุคคลซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวตามมาตรา 10A(2) หรือได้รับอนุญาตให้ประกันตัวภายหลังการจับกุมภายใต้มาตรา 10 หรือบุคคลดังกล่าวได้ปรากฏตัวตามหมายเรียกเกี่ยวกับความผิดที่ระบุในมาตรานั้น

[197] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10.

(a) ถ้าเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าเงื่อนไขหรือการกระทำใดๆ ของบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับการประกันตัวนั้นถูกละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด หรือ

(b) เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ค้ำประกันของบุคคลนั้นว่าผู้ค้ำประกันเชื่อว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะละเมิดเงื่อนไขที่ว่าเขาจะต้องปรากฏตัวในเวลาและสถานที่ที่กำหนด และผู้ค้ำประกันต้องการหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ในฐานะผู้ค้ำประกัน

(2) บุคคลใดที่ถูกจับกุมตาม (1) จะต้องถูกนำตัวมายังศาลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการจับกุมหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่บุคคลดังกล่าวถูกจับกุมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานตัวต่อหน้าศาลโดยมีเงื่อนไขการปล่อยตัวภายใต้มาตรา 10A(2) หรือการประกันตัวอื่นใด ที่บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกนำตัวมาที่ศาล

(3) ถ้าความปรากฏแก่ศาลก่อนว่าบุคคลที่ถูกนำตัวมาศาลภายใต้ (2) ว่าเงื่อนไขหรือประเด็นใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวหรือรับไว้ประกันตัวด้วยวิธีอื่นนั้นถูกละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดศาลอาจ

(a) ส่งตัวบุคคลนั้นไปคุมขัง หรือ

(b) อนุญาตให้บุคคลนั้นได้รับการประกันตัวในเงื่อนไขเดิมหรือเงื่อนไขอื่นตามที่เห็นว่าเหมาะสม

(4) การใดๆ ตามมาตรานี้ไม่ทำให้การจับกุมหรืออำนาจในการจับกุมตามมาตรา 9K แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียไป[198]

มาตรา 9K แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวเป็นเรื่องการจับกุมบุคคลที่รับการประกันตัว โดย

(1) เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลใดๆ ที่ได้รับการประกันตัวโดยไม่ต้องมีหมายจับได้ หากว่า

(a) เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าเงื่อนไขหรือการกระทำใดๆ ของบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับการประกันตัวนั้นถูกละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด หรือ

[198] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10AA.

(b) เจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดคนหนึ่งได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ค้ำประกันของบุคคลนั้นว่าผู้ค้ำประกันเชื่อว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะละเมิดเงื่อนไขที่ว่าเขาจะต้องปรากฏตัวในเวลาและสถานที่ที่กำหนด และผู้ค้ำประกันต้องการหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ในฐานะผู้ค้ำประกัน

(2) บุคคลใดที่ถูกจับกุมตาม (1) จะต้องถูกนำตัวมายังศาลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการจับกุมหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่บุคคลดังกล่าวถูกจับกุมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่บุคคลนั้นจำเป็นต้องเข้ามอบตัวที่ศาลโดยอาศัยการประกันตัว ในกรณีนี้ บุคคลนั้นจะต้องถูกนำตัวไปที่ศาลนั้น

(3) หากศาลซึ่งนำตัวบุคคลมาพิจารณาตาม (2) ปรากฏว่าเงื่อนไขในการประกันตัวถูกละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิด ศาลอาจ

(a) สั่งให้ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ หรือ

(b) ให้บุคคลนั้นได้รับการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร

แต่หากศาลไม่เห็นด้วย ศาลจะปล่อยตัวบุคคลนั้นออกจากการควบคุมตัวและให้บุคคลนั้นได้รับการประกันตัวภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน[199]

2.2.1.3 หมายค้น

มาตรา 10B โดยปราศจากอคติ ภายใต้มาตรา 17 (1) แห่งรัฐบัญญัติป้องกันการติดสินบน ถ้าผู้พิพากษาพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้มีการสาบานและมีเหตุผลน่าเชื่อได้ว่ามีพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 10 อยู่ในที่ตั้ง หรือสถานที่ใดอาจออกหมายค้นโดยตรงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อื่นใด เพื่อเข้าไปทำการค้นที่ตั้งหรือสถานที่ดังกล่าว[200]

2.2.1.4 อำนาจในการค้นและยึด

มาตรา 10C (1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการอาจ

(a) ค้นตัวบุคคลใดๆ ถ้าเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามมาตรา 10

(b) ค้นสถานที่ใดๆ ของบุคคลที่ถูกจับตามมาตรา 10 หรือสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

---

[199] the Criminal Procedure Ordinance (Cap. 221). Section 9K.

[200] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10B.

(c) การยึดและอายัดสิ่งใด โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าหรือพบว่าเป็นพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามมาตรา 10

(d) (Repealed 45 of 1992 s. 2)

(2) บุคคลไม่อาจถูกค้นตัวตาม (1) ยกเว้นเป็นการกระทำโดยบุคคลที่มีเพศเดียวกัน

(3) อำนาจตาม (1) ไม่ทำให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 17 แห่งรัฐบัญญัติป้องกันการติดสินบนหรือหมายค้นเสียไป[201]

2.2.1.5 อำนาจในการถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือ

มาตรา 10D (1) ผู้ที่ถูกจับกุมตามมาตรา 10 หรือได้รับหมายเรียกตามมาตรา 8 (2) เกี่ยวกับความผิดตามมาตรา 10 เจ้าหน้าที่ก็อาจดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ให้ได้มาซึ่งภาพถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ น้ำหนัก และส่วนสูงของบุคคลนั้น

(2) อัตลักษณ์ระบุตัวตนของผู้ที่ถูกบันทึกไว้ตามมาตรา (1) อาจถูกเก็บไว้โดยคณะกรรมการ เว้นแต่

(a) มีการพิจารณาไม่ฟ้องบุคคลดังกล่าวในความผิดใดๆ ; หรือ

(b) บุคคลนั้นถูกกล่าวหาด้วยความผิดตามมาตรา 10 แต่ศาลตัดสินให้พ้นผิดหรือถูกปล่อยตัวในการพิจารณาคดีหรือระหว่างการอุทธรณ์ ให้นำรายละเอียดอัตลักษณ์ระบุตัวตนหรือสำเนาของรายละเอียดดังกล่าวไปทำลายโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ หรือถ้าบุคคลนั้นร้องขอ ให้ส่งมอบสิ่งนั้นให้กับบุคคลนั้น

(3) โดยไม่คำนึงถึง (2) คณะกรรมการอาจเก็บรายละเอียดอัตลักษณ์ระบุตัวตนของบุคคลที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในมาตรา 10 ไว้ได้

(4) ในมาตรานี้

ข้อมูลอัตลักษณ์ระบุตัวตน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หมายถึง ภาพถ่าย ลายนิ้วมือ น้ำหนักและส่วนสูงของบุคคลนั้น

และ ความผิดตามมาตรา 10 ให้หมายถึงความผิดใดๆ ที่บุคคลนั้นได้ถูกจับกุมตามมาตรา 10[202]

---

[201] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10C.

[202] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10D.

2.2.1.6 การต่อต้านหรือขัดขวางเจ้าพนักงาน

มาตรา 13A ผู้ใด ต่อต้านหรือขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จะมีความผิดฐานขัดขวางเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับ ระดับ 2 และจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน[203]

2.2.1.7 การรายงานเท็จต่อเจ้าหน้าที่

มาตรา 13B ผู้ใดจงใจ

(ก) ทำหรือทำให้มีการทำรายงานเท็จต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดๆ ; หรือ

(ข) ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดโดยให้ข้อมูลเท็จหรือโดยให้ถ้อยคำหรือกล่าวหาต้องระวางโทษปรับ ระดับ 4 และจำคุกเป็นเวลา 1 ปี[204]

เมื่อพิจารณารัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยจะมีอำนาจในการจับกุม ค้น และยึด พยานหลักฐานได้[205] โดยในส่วนของการออกหมายค้นเพื่อเข้าไปในสถานที่ใดๆ นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีการสาบานตนต่อผู้พิพากษาพร้อมกับแจ้งข้อมูลที่จะทำให้ผู้พิพากษาเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เมื่อผู้พิพากษาพอใจกับข้อมูลแล้วก็จะทำการออกหมายค้นให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป โดยรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอศาลออกหมายค้นไม่ได้มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด[206] และไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการค้นโดยไม่มีหมายค้นด้วย

---

[203] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 13A.

[204] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 13B.

[205] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10.

[206] Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204 Section 10C.

ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายต่างประเทศ

บทบัญญัติ กฎหมาย / ข้อพิจารณา	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561	รัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act : PCA) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)	รัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) (เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง)
1. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย	สำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB))	คณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (The Independent Commission Against Corruption : ICAC)
2. ผู้มีอำนาจขอศาลออกหมายค้น	1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 2. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 3. หัวหน้าพนักงานไต่สวน	เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ (ไม่มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษในการขอศาลออกหมายค้น)	เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (ไม่มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่ในการขอศาลออกหมายค้น)
3. เหตุในการขอศาลออกหมายค้น	เหตุในการขอศาลออกหมายค้นกำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1. เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวน หรือเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 2. เพื่อพบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติ	1. เมื่อมีเหตุสำคัญอันควรเชื่อได้ว่าสถานที่ใด มีเอกสารที่เป็นหลักฐาน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ (a) การกระทำความผิดภายใต้กฎหมายนี้ หรือภายใต้ มาตรา 161 ถึง 165 หรือ 213 ถึง 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 หรือ (b) การร่วมกันกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด หรือการสนับสนุนการกระทำความผิดที่ผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการที่ออกหมายให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มียศไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกหมายเพื่อให้เข้าไปยังสถานที่โดยอาศัยอำนาจที่จำเป็นในการค้น ยึด ไม่ว่าจะเอกสารใดๆ สิ่งใด หรือทรัพย์สิน	1. เมื่อมีข้อมูลที่ได้มีการสาบานและมีเหตุผลน่าเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา 10 อยู่ในที่ตั้ง หรือสถานที่ใดอาจออกหมายค้นโดยตรงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปทำการค้นที่ตั้ง หรือสถานที่ดังกล่าว

เมื่อวิเคราะห์จากตารางสรุปข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงต่างก็มีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยหน่วยงานของประเทศไทย คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติงาน มีพนักงานไต่สวนและนักสืบสวนคดีทุจริตเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB)) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act : PCA) มีเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงมีคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (The Independent Commission Against Corruption : ICAC) เป็นผู้ดำเนินการภายใต้รัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่ขอศาลออกหมายค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ซึ่งพนักงานไต่สวนระดับต้นและนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นไม่ว่าจะเป็นชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน ส่วนผู้มีอำนาจหน้าที่ขอศาลออกหมายค้นตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act : PCA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษโดยไม่มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษในการขอศาลออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด และสำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ขอศาลออกหมายค้นตามรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยไม่มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่ในการขอศาลออกหมายค้นไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งแตกต่างกับผู้มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการกำหนดให้พนักงานไต่สวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นที่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นซึ่งทำให้พนักงานไต่สวนระดับต้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นซึ่งข้อแตกต่างดังกล่าวแสดงให้ปรากฏถึงข้อจำกัดของพนักงานไต่สวนในการเข้าถึงพยานหลักฐาน

นอกจากนี้ ยังมีข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สำนักงาน ป.ป.ช. มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตที่มีหน้าที่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่กลับไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น ซึ่งแตกต่างกับสำนักงานสืบสวนการทุจริตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพียงตำแหน่งเดียวรวมถึงคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตแห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตทำหน้าที่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียงตำแหน่งเดียวเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อแตกต่างดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าแม้สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการกำหนดตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว แต่กลับไม่ให้อำนาจในการขอศาลออกหมายค้นแก่นักสืบสวนคดีทุจริตไว้ ซึ่งการจำกัดอำนาจดังกล่าวส่งผลถึงการเข้าถึงพยานหลักฐานของนักสืบสวนคดีทุจริตในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ส่วนเหตุในการขอศาลออกหมายค้นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ไม่ได้กำหนดเหตุดังกล่าวไว้แต่มีการกำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 โดยในการขอศาลออกหมายค้นนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวน หรือเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือเพื่อพบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร่ำรวยผิดปกติ โดยไม่มีการระบุว่าจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด อยู่ในสถานที่นั้น ซึ่งแตกต่างกับเหตุในการขอศาลออกหมายค้นของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตแห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีการกำหนดว่าในการขอศาลออกหมายค้นจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจึงจะสามารถขอศาลออกหมายค้นได้

บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิด

ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ผู้ถูกกล่าวหามักจะเป็นข้าราชการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงกว่าอาชญากรที่กระทำความผิดอาญาทั่วไปที่มีกระบวนการในการกระทำความผิดไม่ยุ่งยากซับซ้อน แตกต่างจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากลักษณะความผิดอาจไม่เป็นที่เปิดเผยโดยชัดแจ้ง เช่น การจัดทำโครงการเท็จและเบิกเงินค่าดำเนินโครงการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน การเรียกรับเงินในการต่อสัญญาจ้างแก่พนักงานจ้าง การออกแบบก่อสร้างอาคารในราคาสูงเกินจริง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาบางราย การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาทำการการฮั้วประมูลในโครงการของรัฐ เป็นต้น ซึ่งการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินตอบแทนในการกระทำความผิดหรือเพื่อความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกลุ่มธุรกิจหรือผู้มีอำนาจที่เหนือชั้นขึ้นไป

ผู้ศึกษาเห็นว่าการจะชี้มูลความผิดอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางศาลได้นั้น จะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนและมีคุณค่าในการพิสูจน์ความผิดสูง ซึ่งพยานหลักฐานบางอย่างไม่ใช่พยานหลักฐานที่ตั้งอยู่เป็นที่ประจักษ์หรือสามารถพบเห็นหรือเรียกมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการไต่สวนได้โดยสะดวก แต่เป็นพยานหลักฐานที่ถูกซ่อนเร้นโดยตัวผู้กระทำความผิดเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทำให้ในการที่จะได้พยานหลักฐานดังกล่าวมาประกอบสำนวนอาจต้องมีการค้นทรัพย์สินในเคหะสถาน สถานที่ทำการ หรือรถยนต์ของผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้นโดยหลักจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนเรื่องกล่าวหาดังกล่าว หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวบางครั้งมีกรณีจำเป็นที่จะต้องทำการค้นทรัพย์สินของผู้

ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ยังคงมีปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้นอยู่ จึงจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นต่อไป

1. ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานไต่สวนในการขอให้ศาลออกหมายค้น

ในการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบจะเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีการมอบหมายพนักงานไต่สวนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเป็นรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ซึ่งพนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวจะมีทั้งพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง และพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ เป็นพนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องกล่าวหาส่วนในชั้นไต่สวนนั้น หากเป็นคดีทั่วไปที่ไม่มีความร้ายแรง ไม่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็จะมีการมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้น ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนเป็นองค์คณะในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีพนักงานไต่สวน 1 คน เป็นพนักงานไต่สวนเจ้าของสำนวน โดยพนักงานไต่สวนเจ้าของสำนวนจะเป็นพนักงานไต่สวนที่เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือไม่ก็ได้ แต่หากเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีเงื่อนไขตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะจะเป็นผู้ดำเนินการไต่สวนเอง หรือจะมีการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่า 2 คน และบุคคลอื่นในระดับหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้เป็นคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการไต่สวนในรูปแบบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเองหรือคณะกรรมการไต่สวนจะไม่มีพนักงานไต่สวนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเข้าร่วมเป็นองค์คณะด้วย และในทางปฏิบัติก็จะมีการแต่งตั้งพนักงานไต่สวนระดับหัวหน้าพนักงานไต่สวน 1 คน เป็นพนักงานไต่สวนเจ้าของสำนวนทุกเรื่อง

จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น ผู้ศึกษาพบว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องกล่าวกล่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่

ราชการไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวนยังมีปัญหาในส่วนของการจำกัดตำแหน่งของพนักงานไต่สวนในการขอให้ศาลออกหมายค้น เนื่องจาก มาตรา 34 (3) ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือ สถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อค้นเอกสาร ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน ซึ่งในชั้นตรวจสอบ มาตรา 49 วรรคห้า กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจค้นตามมาตรา 34 (3) ส่วนในชั้นไต่สวนที่ทำการไต่สวนโดยคณะไต่สวนเบื้องต้นนั้น มาตรา 50 วรรคหก กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจค้นตามมาตรา 34 (3) และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ข้อ 21 (1) กำหนดว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ เมื่อมีเหตุในการออกหมายค้น ตามข้อ 20 ให้บุคคลตามที่กำหนด ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายค้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายทราบ

(1) กรณีที่ต้องมีการค้นเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ อายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

(2) กรณีที่ต้องมีการค้นเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ อายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ พยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องไต่สวน หรือเรื่องไต่สวนเบื้องต้น ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการไต่สวน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการไต่สวน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ หัวหน้าพนักงานไต่สวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้น เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้อง

ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 49 วรรคห้า มาตรา 50 วรรคหก และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ข้อ 21 (1) และ (2) กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานไต่สวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น อันเป็นการจำกัดอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานไต่สวนที่มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงที่มีการมอบหมายพนักงานไต่สวนในหลายระดับให้เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละเรื่องกล่าวหา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง และพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ แต่พนักงานไต่สวนเหล่านั้น

บางรายยังอาจไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน จึงไม่สามารถใช้อำนาจของตนเองในการขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ทำให้เกิดปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวนที่ทำการไต่สวนโดยคณะไต่สวนเบื้องต้นและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดหลุดรอดพ้นจากการรับโทษทางอาญาด้วยเหตุว่าไม่ปรากฏพยาน หลักฐานเพียงพอรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิด

ส่วนการค้นของเจ้าพนักงานตำรวจนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 กำหนดไว้ให้ตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถขอศาลเพื่อออกหมายค้นได้และไม่ได้จำกัดประเภทของตำรวจในการขอศาลออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด ดังนั้นเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสายงานสืบสวนและสายงานสอบสวนก็สามารถขอศาลออกหมายค้นได้ และสำหรับการค้นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม ประกอบ ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ข้อ 15 ให้อำนาจแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการขอศาลออกหมายค้นได้โดยไม่มีการกำหนดระดับของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไว้แต่อย่างใด

เมื่อเปรียบเทียบอำนาจในการค้นของพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 กับอำนาจในการค้นของเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นของเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการทำคดีจะมีความคล่องตัวมากกว่าของพนักงานไต่สวนเพราะในกรณีของตำรวจถูกจำกัดเพียงแค่ต้องเป็นตำรวจที่มีชั้นยศไม่ต่ำกว่ายศนายร้อยตำรวจตรี ส่วนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถขอศาลออกหมายค้นได้โดยไม่จำกัดระดับชั้น แต่สำหรับพนักงานไต่สวนนั้น ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง หรือพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังจะต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนด้วยจึงจะมีอำนาจในการขอให้ศาลออกหมายค้นซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติราชการ

นอกจากนี้เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การค้นของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption (ICAC)) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วพบว่า

การค้นโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของของสำนักงานสืบสวนการทุจริตนั้น เมื่อมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษโดยผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการจนมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในสถานที่ใดๆ แล้ว ผู้พิพากษาหรือผู้อำนวยการสามารถออกหมายค้นให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเพื่อให้เข้าไปยังสถานที่นั้นๆ เพื่อทำการค้นและยึดเอกสารใดๆ สิ่งใด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด และยิ่งไปกว่านั้นหากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในการออกหมายนั้นจะก่อให้เกิดความล่าช้าและในประการที่ไม่อาจได้มาซึ่งพยานหลักฐานตามหมาย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษมีอำนาจในการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพื่อทำการค้นได้ โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act) ที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการค้นนั้น ไม่ได้บัญญัติถึงระดับของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษที่จะมีอำนาจในการขอศาลหรือผู้อำนวยการในการออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด

ส่วนการค้นของเจ้าหน้าที่สังกัดคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตนั้น ในการขอศาลออกหมายค้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการสาบานตนต่อหน้าผู้พิพากษาและแจ้งข้อมูลรายละเอียดจนผู้พิพากษาเชื่อว่ามีพยานหลักฐานอยู่ในสถานที่ใดแล้ว ผู้พิพากษาสามารถออกหมายค้นโดยตรงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปทำการค้นที่ตั้ง หรือสถานที่ที่น่าเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดได้ โดยรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) ที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้นนั้นไม่ได้บัญญัติถึงระดับของเจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจในการขอศาลในการออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด

ผู้ศึกษาเห็นว่าไม่มีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (The Independent Commission Against Corruption (ICAC)) แห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงในการขอศาลออกหมายค้นแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริต และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตสามารถทำการขอศาลออกหมายค้นได้ในทันทีที่มีเหตุในการขอศาลออกหมายค้น แต่พนักงานไต่สวนที่ดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จะทำการขอศาลออกหมายค้นได้จะต้องเป็นพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้น

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น เป็นการดำเนินการในรูปแบบของระบบไต่สวน โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ในการค้นหาความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นประโยชน์หรือผลร้ายต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหา เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือ

ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาโดยความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำความผิดมีเจตนาชั่วร้ายในการกระทำความผิด เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นความผิดที่ตรงกับทฤษฎีความรับผิดทาง อาญาประเภทการกระทำที่เป็นความผิดในตัวเอง หรือ *Mala in se* และยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากผู้กระทำความผิดหลักที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับเงินเดือนที่มาจากเงินภาษีของประชาชนในประเทศ การให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นเพื่อหาหลักฐานและนำตัวผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมที่โดยมุ่งหมายให้รัฐมีอำนาจอยู่เหนือกว่าเสรีภาพของบุคคลโดยมุ่งเน้นการจับกุมผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ ซึ่งนอกจากจะได้ตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว การที่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอให้ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างสาสมกับการกระทำความผิดอาญาแผ่นดินนั้น ยังเป็นการป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นให้ไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเนื่องจากเกิดความเกรงกลัวที่จะต้องรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนและทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งควบคู่กันทั้งสองทฤษฎี ฉะนั้นแล้ว เพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษอย่างแน่แท้ จึงเห็นควรให้พนักงานไต่สวนทุกระดับมีอำนาจในการขอให้ศาลออกหมายค้น เพื่อที่พนักงานไต่สวนจะได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวนต่อไป

2. ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอให้ศาลออกหมายค้น

ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะเป็นในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวนนอกจากพนักงานไต่สวนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในสายงานอื่นที่ไม่ใช่พนักงานไต่สวนที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือพนักงานไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสืบหาข้อมูลทางลับ การติดตามตัวพยาน รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการร่วมค้นและจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้น คือ นักสืบสวนคดีทุจริต ซึ่งตามมาตรา 40

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

(1) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) ให้กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ในการดำเนินการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการไต่สวน เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย

จากบทบัญญัติมาตรา 40 วรรคหนึ่ง (2) ดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่านักสืบสวนคดีทุจริตถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 ที่บัญญัติให้อำนาจในการค้นในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวน กลับไม่บัญญัติให้อำนาจแก่นักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของนักสืบสวนคดีทุจริตในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำการสืบสวนค้นหาข้อมูลและพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเปรียบเทียบกับการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 กำหนดว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้ ซึ่งการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เจ้าพนักงานตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด[207] ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจทำการสืบสวนหาพยานหลักฐานแล้วมีกรณีต้องทำการค้นสถานที่ของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้[208] โดยไม่ได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้ซึ่งจะมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอออกหมายค้นต่อศาลจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตำรวจในตำแหน่งพนักงานสอบสวนเท่านั้น

---

[207] มาตรา 2 (10) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

[208] มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB)) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงแล้ว พบว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต สำนักงานสืบสวนการทุจริตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตแห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงไม่มีการกำหนดอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นใดให้มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตที่มีอำนาจหน้าที่หลักในการรวบรวมพยานหลักฐานและมีอำนาจขอศาลออกหมายค้นได้อยู่แล้ว ซึ่งแตกต่างกับสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีการกำหนดอัตราพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตที่มีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนอกเหนือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานไต่สวน แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กลับไม่มีการบัญญัติให้อำนาจแก่นักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด ซึ่งการจำกัดอำนาจของนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้นส่งผลถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าในคดีอาญาทั่วไปมีกฎหมายบัญญัติให้เครื่องมือแก่เจ้าพนักงานตำรวจหลายสายงานให้มีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนสายงานพนักงานสอบสวนโดยมุ่งประโยชน์ในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสายงานสืบสวนและสายงานสอบสวนที่มียศไม่ต่ำกว่าร้อยตำรวจตรีสามารถขอศาลออกหมายค้นได้ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริตแห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่มีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก็มีอำนาจขอศาลออกหมายค้นเพื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินคดีอาญาตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมที่มุ่นเน้นในการนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลจะได้ดำเนินการพิจารณาคดีและมีคำพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นคดีที่มีโทษทางอาญาสูง และการที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดด้วยความรวดเร็วและรุนแรงนั้นสอดคล้องกับ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนและทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง เนื่องจากจะเป็นการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทำและยังก่อให้เกิดผลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่จะเกิดความเกรงกลัวในการกระทำความผิดต่อไป ฉะนั้น เพื่อให้ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงเห็นควรกำหนดให้

นักสืบสวนคดีทุจริตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบและงานด้านการไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐานมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าไปทำการค้นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะของบุคคลดังกล่าวต่อไป

3. ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น

ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น นอกจากจะมีการกล่าวหาโดยตรงมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ยังมีกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิดไปทำการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อพนักงานสอบสวนอีกทางหนึ่งได้ด้วย ซึ่งมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้อำนาจพนักงานสอบสวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ คำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นดังกล่าวยังเป็นการไม่แน่ชัดว่าจะถือเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าไปทำการค้นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเคหสถาน สถานที่ทำการ สถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ประกอบกับในส่วนของ มาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องที่ได้รับจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน ซึ่งการส่งเรื่องคืนให้พนักงานสอบสวนดำเนินการดังกล่าวก็ยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนว่าเมื่อส่งเรื่องคืนให้แก่พนักงานสอบสวนแล้ว การดำเนินการของพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการไม่ชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายและอาจส่งผลทำให้การสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องได้ หรือในกรณีที่ต้องทำการค้น พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจในการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นหรือไม่ และพนักงานสอบสวนจะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใดในการขอศาลออกหมายค้น หากพนักงานสอบสวนได้ทำการค้นและยึดพยานหลักฐานโดยไม่มีอำนาจอาจทำให้พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบและไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เป็นเหตุให้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องจำเลยโดยการที่ศาลพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุว่ากระบวนการดำเนินคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้เนื่องจากพยานหลักฐานดังกล่าวได้มาจากกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นไปตามทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ และยึดถือกฎหมายมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม

กรณีการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังกล่าวมีความแตกต่างกับกรณีตามมาตรา 63 เนื่องจาก มาตรา 63 เป็นกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดร้ายแรง คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติชัดเจนว่าเป็นการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB)) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงแล้ว พบว่าทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติในส่วนของการส่งเรื่องหรือคดีในความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินการของพนักงานสอบสวนระหว่างมาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสองกับมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของการอ้างกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจในการดำเนินการของพนักงานสอบสวน โดยมาตรา 63 บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องกล่าวหาไปแล้วก็สามารถทำการสอบสวนได้เช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา แต่กรณีการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ไม่ได้มีการบัญญัติชัดเจนว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนถือว่าเป็นการสอบสวนหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการตีความว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นหรือไม่และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใด พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมานั้นสามารถนำเข้าสู่สำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ในทันทีหรือไม่ ซึ่งหากมีการกำหนดว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นดังกล่าวถือว่าเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ก็จะส่งผลต่อการตีความว่าพนักงานสอบสวนสามารถขอศาลออกหมายค้นได้ และพยานหลักฐานที่ได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นนั้นถือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนและปรากฏอยู่ในสำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วนับแต่เวลาที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนโดยที่พนักงานไต่สวนไม่ต้องไปทำการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกรณีตามมาตรา 61 วรรคสอง หากมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าการมอบหมายเรื่องให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการนั้น เป็นการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็จะส่งผลให้เกิดการตีความอำนาจของพนักงานสอบสวนได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าพนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในกรณีการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นตาม มาตรา 61 วรรคหนึ่ง และการดำเนินการภายหลักจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 61 วรรคสอง จึงควรมีการกำหนดให้เกิดความชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดต่อไป

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. บทสรุป

ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทุจริตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินงบประมาณของประเทศที่มาจากภาษีของประชาชน เช่น การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูล เป็นต้น หรือการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประการอื่นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณโดยตรง แต่ส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติได้ด้วยเช่นกัน เช่น การเรียกรับเงินสินบน การออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งการจะนำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดมาลงโทษได้นั้น ต้องอาศัยพยานหลักฐานเป็นสำคัญ โดยในประเทศไทยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการไต่สวนและวินิจฉัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยเมื่อมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ในส่วนของการดำเนินการนั้นจะแบ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวน

ในการดำเนินการชั้นตรวจสอบ เมื่อมีการมอบหมายเรื่องกล่าวหาแก่พนักงานไต่สวนแล้ว พนักงานไต่สวนก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อให้ปรากฏพยานหลักฐานว่าเรื่องกล่าวหามีมูลเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไปหรือไม่ ซึ่งหากเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไป หรือเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องต้องห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณาพนักงานไต่สวนก็จะเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงพยานหลักฐานว่าเรื่องกล่าวหาดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนต่อไป พนักงานไต่สวนก็สามารถเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีมติไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาต่อไป

สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ทำการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดแล้วก็จะมีการไต่สวนโดยองค์คณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คณะไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน โดยรูปแบบขององค์คณะดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสำคัญ โดยหากเป็นคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งไม่สูงและคดีไม่มีความร้ายแรงก็จะมีการมอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเป็นผู้ดำเนินการไต่สวน แต่หากคดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ก็จะมีการไต่สวนโดยคณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน แต่ไม่ว่าจะมีการไต่สวนในรูปแบบใด ก็จะมีการมอบหมายพนักงานไต่สวนเป็นเจ้าของเรื่องร่วมอยู่ด้วยในคณะทุกกรณีโดยพนักงานไต่สวนดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะสรุปข้อมูลและพยานหลักฐานเสนอต่อองค์คณะเพื่อพิจารณาในชั้นต้น หลังจากนั้นจึงจะเสนอรายงานการไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในขั้นตอนสุดท้าย โดยหากคดีใดไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะมีคำวินิจฉัยให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่ถ้าคดีใดปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะวินิจฉัยชี้มูลความผิดอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าว และส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นต่อศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

ในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวนจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรวบรวมพยานหลักฐาน คือ พนักงานไต่สวน ซึ่งได้รับการผ่องถ่ายอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561โดยพนักงานไต่สวนจะมีการแบ่งระดับชั้นแยกย่อยออกเป็นพนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง และ พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ แต่พนักงานไต่สวนที่จะมีอำนาจในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นนั้นจะต้องเป็นพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้น หากพนักงานไต่สวนรายใดไม่ได้รับแต่งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ก็จะไม่มีอำนาจในการดำเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้

นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานไต่สวนไม่ว่าจะเป็นในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวนแล้ว ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพนักงานไต่สวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน การซุ่มสะกดรอยตามผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน การจัดทำข้อมูลเส้นทางการเงินของเครือข่ายผู้กระทำความผิด การร่วมค้นกับพนักงานไต่สวนเป็นต้น ซึ่งบ่อยครั้งที่พนักงานไต่สวนมีภาระงานใน

ความรับผิดชอบเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถร่วมลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานกับนักสืบสวนคดีทุจริตได้ เป็นเหตุให้นักสืบสวนคดีทุจริตจะต้องออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีข้อจำกัดในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะหากปรากฏเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องทำการค้น และไม่อาจรอให้พนักงานไต่สวนระดับหัวหน้าพนักงานไต่สวนมาทำการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคดีในภาพรวม เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานไปเสียก่อนที่ผู้มีอำนาจขอศาลออกหมายค้นจะไปดำเนินการขอศาลออกหมายค้น

นอกจากจะมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรงแล้ว ในบางกรณีผู้เสียหายหรือผู้พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเรื่องดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไป โดยเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเท่านั้น และต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนว่าจะถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และพนักงานสอบสวนสามารถใช้อำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใด หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องทำการค้น พนักงานสอบสวนจะร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้หรือไม่ อีกทั้ง เมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังสามารถมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ หากเรื่องดังกล่าวนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรง แต่การมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะมีผลต่อการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้นด้วย

จากปัญหาข้างต้นจึงเห็นควรทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นซึ่งมีประเด็น ดังนี้

1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานไต่สวนในการขอให้ศาลออกหมายค้น

การค้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นั้น มาตรา 34 (3) กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่ง

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านการรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น มีการแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวน

ในการดำเนินการชั้นการตรวจสอบ จะมีการมอบหมายการเป็นเจ้าของเรื่องกล่าวหาเพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่พนักงานไต่สวนในระดับตั้งแต่ พนักงานไต่สวนระดับต้น พนักงานไต่สวนระดับกลาง พนักงานไต่สวนระดับสูง และพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ แต่ผู้ที่จะสามารถขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ได้นั้น มาตรา 49 วรรคห้า กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนได้นั้นจะต้องเป็นพนักงานไต่สวนระดับกลางขึ้นไป กรณีดังกล่าวจึงเกิดปัญหาแก่พนักงานไต่สวนระดับต้นในการขอศาลออกหมายค้น เนื่องจากพนักงานไต่สวนระดับต้นไม่สามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนได้ ดังนั้น จึงเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไต่สวนระดับต้นในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ในการดำเนินการชั้นไต่สวน จะมีลักษณะการดำเนินการ 3 รูปแบบ คือ คณะไต่สวนเบื้องต้น คณะกรรมการไต่สวน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง โดยหากเรื่องกล่าวหาใดไม่ใช่เรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ก็จะทำการไต่สวนในรูปแบบของคณะไต่สวนเบื้องต้น ซึ่งมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะไต่สวนเบื้องต้นประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็นหัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นคณะ และอาจมีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในการรวบรวมพยานหลักฐานให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอำนาจขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 50 วรรคหก และสำหรับเรื่องกล่าวหาที่เป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเป็นกรณีมีการไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ มาตรา 51 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการไต่สวนในรูปแบบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง กล่าวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9 ราย เป็นองค์คณะไต่สวนทั้งคณะโดยสามารถแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการดำเนินการตามหน้าที่ได้ ส่วนคณะกรรมการไต่สวนประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าสองคนและบุคคลอื่น ได้แก่ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความเหมาะสมกับเรื่องที่ไต่สวน ซึ่งกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเอง และคณะกรรมการไต่สวนนั้น หัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจขอศาลออกหมายค้นตามมาตรา 34 (3) ประกอบมาตรา 50 วรรคหกและมาตรา 51 วรรคหก จากกรณีดังกล่าวพบว่าการไต่สวนโดย

รูปแบบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนเองและคณะกรรมการไต่สวนจะมีการแต่งตั้งพนักงานไต่สวนระดับหัวหน้าพนักงานไต่สวนขึ้นไปร่วมเป็นคณะไต่สวนด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายและการปฏิบัติงานจริงสำหรับการขอศาลออกหมายค้น เนื่องจากจะไม่มีพนักงานไต่สวนที่ไม่ใช่หัวหน้าพนักงานไต่สวนเข้าร่วมเป็นองค์คณะด้วย แต่สำหรับการไต่สวนในรูปแบบคณะไต่สวนเบื้องต้นตามมาตรา 50 นั้น ในการมอบหมายองค์คณะไต่สวนเบื้องต้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถมอบหมายให้ เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนทุกระดับเป็นคณะไต่สวนเบื้องต้นได้ ซึ่งทางปฏิบัติก็จะมีการมอบหมายพนักงานไต่สวนระดับต้น เป็นองค์คณะและเป็นพนักงานไต่สวนเจ้าของสำนวนด้วย และมักจะเกิดอุปสรรคปัญหาในเรื่องการขอศาลออกหมายค้น เนื่องจากพนักงานไต่สวนระดับต้นจะไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้เพราะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรให้อำนาจแก่พนักงานไต่สวนระดับต้นในการขอศาลออกหมายค้นได้ทั้งในชั้นตรวจสอบและชั้นไต่สวน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมพยานหลักฐานและการอำนวยความยุติธรรมต่อไป

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอให้ศาลออกหมายค้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ได้บัญญัติระบุขอบเขตอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมถึงยานพาหนะ เพื่อทำการค้นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้อย่างจำกัด โดยผู้มีอำนาจหลักในการขอศาลออกหมายค้นนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 34 (3) ซึ่งมีการผ่องถ่ายอำนาจดังกล่าวมาในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่คือเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวน ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบความซับซ้อนของคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ทำให้พนักงานไต่สวนเพียงลำพังไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมีการมอบหมายงานบางประเภทให้แก่นักสืบสวนคดีทุจริตเป็นผู้ดำเนินการในการช่วยรวบรวมพยานหลักฐานอีกทางหนึ่ง และในการปฏิบัติหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตในบางครั้งก็เกิดปัญหาในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่นักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้นได้ ทำให้นักสืบสวนคดีทุจริตไม่สามารถทำการ รวบรวมพยานหลักฐานบางอย่าง และกว่าที่พนักงานไต่สวนระดับหัวหน้าพนักงานไต่สวนจะไปทำการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวนั้น ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจเคลื่อนย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้เรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคำวินิจฉัยชี้มูลความผิดอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้น เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

1.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น

ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการต่อพนักงานสอบสวน มาตรา 61 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยังไม่เป็นการแน่ชัดว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และพนักงานสอบสวนสามารถขอศาลออกหมายค้นเพื่อทำการค้นได้หรือไม่ และพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้นั้นถือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ อีกทั้ง เมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องกล่าวหาไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายและส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกรณีดังกล่าวจะแตกต่างกับกรณีที่มีการกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรงและคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 63 ที่มีการบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉะนั้น จึงเห็นควรให้มีกำหนดการดำเนินการของพนักงานสอบสวนให้ชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายฉบับใด

2. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้นของหน่วยงานตรวจสอบคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ได้แก่ กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และกฎหมายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานไต่สวนในการขอให้ศาลออกหมายค้น

ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561ในประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยเห็นควรเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานไต่สวนทุกระดับให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้ อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม อีกทั้ง เมื่อสุดท้ายแล้วศาลพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวก็จะเกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจของสังคมและเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนและทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง ประกอบกับเมื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นของเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักงานสืบสวนการทุจริต (Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB)) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (The Prevention of Corruption Act : PCA) และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แห่งเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงตามรัฐบัญญัติคณะกรรมการอิสระเพื่อต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption Ordinance) แล้ว ไม่พบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่ในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นไว้แต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 วรรคห้า เดิมที่บัญญัติไว้ว่า “ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย”

ขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 49 วรรคห้า โดยให้ใช้ถ้อยคำใหม่ ดังนี้ “ในการตรวจสอบเบื้องต้น ให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย”

2. แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 วรรคหก เดิมที่บัญญัติไว้ว่า “ในการไต่สวนเบื้องต้น ให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย”

ขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 50 วรรคหก โดยให้ใช้ถ้อยคำใหม่ ดังนี้ “ในการไต่สวนเบื้องต้น ให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน และพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ด้วย”

เนื่องจากในการค้นตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะเป็นการค้นในชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวนได้ให้อำนาจเฉพาะเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหัวหน้าพนักงานไต่สวนเท่านั้น ที่จะสามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอศาลออกหมายค้นได้ การแก้ไขพระราชบัญญัตินี้โดยการเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานไต่สวนทุกระดับ ไม่ว่าพนักงานไต่สวนรายนั้นจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือไม่ จะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่างมาก

2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการจำกัดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตในการขอให้ศาลออกหมายค้น

ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยเห็นควรเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายค้นได้ เนื่องจากพนักงานไต่สวนมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมพยานหลักฐาน การที่นักสืบสวนคดีทุจริตมีอำนาจในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นจะช่วยให้การรวบรวมพยานหลักฐานในภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ประกอบกับเมื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นของเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว พบว่านอกจากพนักงานสอบสวนแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจในสายงานสืบสวนก็มีอำนาจในการร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. แก้ไขโดยการเพิ่มเติม มาตรา 49 วรรคหก โดยเพิ่มถ้อยคำ ดังนี้ “ในการตรวจสอบเบื้องต้น ถ้ามีกรณีจำเป็นเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการสืบสวนข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจตาม มาตรา 34 (3) ด้วย”

2. แก้ไขโดยการเพิ่มเติม มาตรา 50 วรรคแปดโดยเพิ่มถ้อยคำ ดังนี้ “ในการไต่สวนเบื้องต้น ถ้ามีกรณีจำเป็นเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการสืบสวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไต่สวนเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจตาม มาตรา 34 (3) ด้วย”

3. แก้ไขโดยการเพิ่มเติม มาตรา 51 วรรคแปด โดยเพิ่มถ้อยคำ ดังนี้ “ในการไต่สวนตามมาตรานี้ ถ้ามีกรณีจำเป็นเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการสืบสวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไต่สวนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจตาม มาตรา 34 (3) ด้วย”

เนื่องจากในทางปฏิบัติจะมีการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบรายงานหรือสำนวนการไต่สวนของพนักงานไต่สวนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการชั้นตรวจสอบหรือชั้นไต่สวน แต่เมื่อนักสืบสวนคดีทุจริตได้ลงพื้นที่ไปทำการสืบสวนข้อมูลกลับเกิดอุปสรรคปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้โดยเพิ่มอำนาจให้แก่นักสืบสวนคดีทุจริตในการขอศาลออกหมายค้นนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับการดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นอย่างมาก

2.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น

ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยบัญญัติให้ชัดเจนว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากมาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวนเป็นการดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดระหว่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอาจส่งผลในการตีความและบังคับใช้กฎหมายว่าพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้องเพียงใดเพราะหากพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปโดยไม่มีอำนาจอาจส่งผลให้เป็นการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลต่ออำนาจฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นเหตุให้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องจำเลยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริตได้ หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนไปทำการค้นและ

ยึดพยานหลักฐานสำคัญมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวน หากความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการตีความว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการค้นและยึดพยานหลักฐานเป็นเหตุให้พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้มาจาก การค้นโดยมิชอบพยานหลักฐานชิ้นนั้นจึงไม่อาจรับฟังลงโทษผู้กระทำความผิดได้และอาจเป็นเหตุให้ศาลพิพากษายกฟ้องจำเลยไปเช่นกันซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เดิมที่บัญญัติไว้ว่า

“ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนโดยจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้”

ขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยให้ใช้ถ้อยคำใหม่ ดังนี้

“ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดๆ บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเบื้องต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาต่อไป โดยจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้”

เนื่องจากความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเมื่อได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิด ต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง แล้ว การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ถือเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการขอศาลออกหมายค้นหรือไม่ ประกอบกับเมื่อพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป ตามมาตรา 61 วรรคสอง นั้น ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อส่งเรื่องคืนพนักงานสอบสวนไปแล้วนั้น การดำเนินการของพนักงานสอบสวนที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานจะเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 61 วรรคหนึ่งและวรรคสองดังกล่าวโดยระบุให้การดำเนินการของพนักงานสอบสวนเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้ปรากฏความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวต่อไป

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. (2568). *ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ*. 5 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.dsi.go.th/th/Detail/History-of-DSI.

กฤษณะ สราญบุรุษ. (2557). *การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น: ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยเหตุอันควรเชื่อ.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร.

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (2558). *หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน*. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

คณพล จันทน์หอม. (2561). *รากฐานกฎหมายอาญา*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

คณิต ณ นคร. (2555). *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

คนึง ฤๅไชย. (2551). *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1*. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

จิรนิติ หะวานนท์. (2544). *สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ*. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. (2556). *แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย*, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร.

ชยาธร เฉียบแหลม. (2565). *ระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาลในคดีอาญา: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบซีวิลลอว์ และระบบคอมมอนลอว์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศไทย*. (ดุษฎีนิพนธ์นิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. (2559). ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา. ใน *แนวการศึกษาชุดวิชา 41716 หน่วยที่ 1-7 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง*, หน่วยที่ 2-3 และ 6. นนทบุรี: สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). *หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่*. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.

สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. (2553, 10 พฤษภาคม). นิติรัฐที่ไร้นิติธรรม, *มติชนรายวัน*. หน้า 3.

สำนักงานราชบัณฑิตสภา. (2568) . *พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554*. 2 มกราคม 2568. สืบค้นจาก https://dictionary.orst.go.th/

วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ. (2547). *รายงานการวิจัยการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิ์ผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.*. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2568). หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม. *มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*. 1 พฤษภาคม 2568. สืบค้น https://www.stou.ac.th/schoolsweb/law/UploadedFile/บทความ%20อ.%20วนเจตน์%20หลักนิติรัฐนิติธรรม.pdf.

วรรณิศา คำฟูบุตร. (2564). *ปัญหาของการดำเนินคดีอาญา ศึกษากรณีการค้น การยึดพยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์*. (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2551). หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. *รพี 49 คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 60*. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

ไทยพับลิก้า. (2568). *ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2567 ไทยได้ 34 คะแนนอยู่อันดับ 107*. 3 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2025/02/corruption-perception-index-2024/

ธนบดี ภู่เพ็ง. (2561). *ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง*. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2560). อ้างใน วิชา อมระดิษฐ. *รายงานวิจัยสาเหตุของปัญหาคอร์รัปชันและแนวทางการแก้ไขปัญหา*. วิทยาลัยการทัพบก. กรุงเทพมหานคร.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับกลาง และระดับสูง พ.ศ. 2562

ประธาน วัฒนพานิช. (2520). ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. *วารสารนิติศาสตร์*, 9 (กันยายน-พฤศจิกายน 2520). 151.

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ. (2560). *รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน*. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. นนทบุรี

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ. อ้างใน ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. (2549). *นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน: สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข*. กรุงเทพฯ: สายธาร.

ภูมิภัช รัตนะวัน. (2560). *ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของคดีทุจริตและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ*. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์. (2556). *แนวการศึกษาชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง 41716 หน่วยที่ 1-7*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

วรัทภพ ปริยานนท์. (2558). *อำนาจแสวงหาพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินคดีทุจริต: ศึกษาอำนาจการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศริยา ห่านศรีสุข. (2558). *การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.* (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ ทองคง. (2562). *การกันบุคคลไว้เป็นพยานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ*. (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

สานนท์ เลิศสุโภชวณิชย์. (2564). *ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561*. (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

สำนักข่าวอิศรา. (2568). *ป.ป.ช. สนธิกำลัง จับสดสารวัตรโคกสำโรง คาหลักฐานเงินสินบนแลกไม่ฟ้องคดีเหยื่อ*. 5 มกราคม 2568. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-news/122135-isranews-Arrest.html.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. (2568). *ความเป็นมา*. 4 พฤษภาคม 2568, สืบค้นจาก https://www.pacc.go.th/home/about/12.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2568). *ประวัติความเป็นมา*. 4 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.nacc.go.th/categorydetail/20191124163104920/20191124163234?.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2568). *ประวัติ*. 4 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก https://www.royalthaipolice.go.th/history.php.

อิทธิเสฏฐ์ อุไรวรณ์. (2564). *ปัญหาระบบตรวจสอบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.*. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย). วงจรคอร์รัปชัน. 3 พฤษภาคม 2568. สืบค้นจาก http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/135/5/วงจรคอร์รัปชัน.

อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล และคณะ. (2564). *การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน*. กทม.: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร.

อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล. (2566). *การไต่สวนและชี้มูลโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฉบับปรับปรุง*. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร.

อุทัย อาทิเวช. (2559). *คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1: ระบบกล่าวหา & ระบบไต่สวน*. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง.

Caslav Pejovic. (2001). *Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal*. Rd. Victoria University of Wellington Law Review 817.

Hein Kotz. (1987). *The Role of the Judge in the Court-Room: The Common Law and Civil Law Compared*. St. Journal of South African 35.

Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204

Jonathan Doak, Clair McGourlay and Mark Thomas. (2018). *Evidence: Law and Context*
(5th edn, Routledge 2018).

Martin Partington. (2008). *Introduction to the English Legal System*. 4thedn. Oxford University Press 2008).

N Gary Holten and Lawson L Lamar. *The Criminal Court: Structures, Personnel and Processes* (McGraw-Hill 1991).

Peter Langseth. (2025). “Abuse of power for private gain”. January 4, 2025. Retrieved from: http://www.unodc.org/pdff/crime/gpacpublications/manual.pdff.

Transparency International. (2025). “The abuse of entrusted power for private gain: How do you do you define corruption?”. January 4, 2025. Retrieved from: http://ww.unodc.org/pdf/crime/spacpublications/manual.pdf.

The Prevention of Corruption Act

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อสกุล	นายกมลภัท สาสนัส
วัน เดือน ปี เกิด	7 มีนาคม 2531
สถานที่เกิด	กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 777 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 64
ประวัติการทำงาน	สถานที่ทำงาน สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง พนักงานไต่สวน ระดับกลาง

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช